T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

2014/04

İÇ EMİR

Ankara – 2014

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Sayı : 16747942-19623529 30/12/2014
Konu : İş Kazası ve Meslek Hastalığı Soruşturmaları.

İÇ EMİR
2014 / 04

Başkanlığımız ve müfettişlerimiz "hakkın sahibine teslim edilmesi" gibi çok önemli bir fonksiyonu, kendisine mevzuat ile verilen görevleri çerçevesinde ifa etmeye gayret etmektedir. Bu görev, "hakkın konusu" ve "haklının kim olduğu"na bakılmaksızın mer'i hukuk, insan ve kul hakları kapsamında "önem"; gecikmeksizin verilmesi durumunda da büyük bir "değer" taşımaktadır.

Kamu oyuna mal olsun yahut olmasın başta iş kazaları, sosyolojik ve ekonomik açıdan vicdanlarda derin yaralar açmakta, ferdî ve içtimaî ölçekte üzücü sonuçlara yol açmaktadır. Bu iç emir ile iş kazası ve meslek hastalıkları soruşturmalarının yeniden disipline edilmesi ile kusur oranlarının belirlenmesinde kriterlerin ortaya konulması hedeflenmiştir.

5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi dördüncü fıkrasındaki "Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir…" hükmüne istinaden yürütülen soruşturmalar sonucunda elde edilen belge ve bilgiler gereğince; Kanunun 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddelerine göre yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu maddelere göre işlem yapılması gerektiğinin tespiti halinde, Kurumca yapılan giderlerin, diğer bir ifade ile Kurum zararının olayın meydana gelmesinde kastı veya kusuru bulunanlardan tahsili önerilmektedir.

Yine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde de, Kurumun hangi durumlarda soruşturma yetkisini kullanacağı ve bu soruşturmalarda amaçlanan hususların ne olduğu ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının soruşturulmasında, iş kazası ve meslek hastalığı dosyalarının oluşturulması ve ilgili sağlık sosyal güvenlik merkezine intikali sırasında ortaya çıkan sorunlar ve aksaklıklarla ilgili olarak üniteler tarafından yapılacak uygulamalar, 10/06/2014 tarihli ve 2014/16 sayılı genelge ile talimatlandırılmıştır.

Ancak hem kanun hem de yönetmelik maddelerinde, kusur durumlarının araştırılması ve değerlendirilmesi öngörülmesine rağmen; müfettişlerce yapılan iş kazası ve meslek hastalığı soruşturmalarında varsa kusurlu olanların tespiti yapılmakla birlikte, bugüne kadar kusur oranlarının belirlenmesi cihetine gidilmemiştir.

Görevi gereği olayı bütün ayrıntılarıyla inceleyen ve bilgi toplayan müfettiş, olayın meydana gelmesinde etkili olan davranışların neler olduğu ile ağırlıklarının bilinmesi noktasında kuşkusuz en doğru ve en fazla bilgiye sahip kişidir.

Vicdani kanaat; yeni keşfedilmiş bir kavram olarak algılanmamalı, bilakis bu kanaat mutlaka akıl, mantık ve hukuka uygun delil, belge ve bilgiyle desteklenmelidir. İş kazası veya meslek hastalığı incelemelerinde müfettiş, ilgili mevzuatın yanı sıra kendi vicdanının gösterdiği yön doğrultusunda kanaate varmaktadır. Bu nedenle, varılan sonuç kuyumcu terazisi gibi hassas, tam ve mutlak olmayacaktır. İş kazası yahut meslek hastalığı incelemelerinde tespitler arasında yer almayan, belgeye dayanmayan, tamamen afaki ve soyut bir takım yaklaşımlardan hareketle vicdani kanaat ortaya konulmamaktadır ve konulmayacaktır.

Sigorta olayının meydana gelmesinde, tespiti yapılacak kusurların etkili olma ağırlıklarına göre kusur oranlarının belirlenmesi, iç emirde açıklanan hususlar çerçevesinde müfettişlerce yapılacaktır. Tarafların güvenini kazanacak bu çalışmalar, Kurumumuza olan güveni pekiştirecek bunun yanında, olayın yargıya intikal etmesi halinde de kurum müfettişi tarafından düzenlenmiş rapor hak dağıtımına esas alınabilecektir.

Kusurun oransal dağıtımında, kusur türlerinin ve karşılığında kusur oranlarının yer aldığı bir "kusur dağıtım çizelgesi" mevcut olmadığı gibi kusur oranlarının dağıtımının nasıl yapılacağına dair objektif kriterleri içerir mer'i bir düzenleme de bulunmamaktadır. Bu nedenle, kusur oranları "tespitlere dayanılarak" ve "hakkaniyet ilkesi" esas alınarak dağıtılmalıdır. Kusurla ilgili değerlendirme yapılırken, her somut olayın kendine özgü yönü, olayın meydana geliş biçimi, olay saati, kazaya uğrayanın sosyal koruma gerektirip gerektirmediği, cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, kıdemi gibi diğer unsurlar dikkate alınmalı, kusur oranlarının dağıtımında değişkenlik olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

İş kazası ve meslek hastalığı soruşturmalarında uygulamada birlikteliğin sağlanması ve standart oluşturulması bakımından, bundan böyle yapılan açıklamalar doğrultusunda hareket edilecektir. Bundan önceki iç emirler ve talimatlarda yer alan ve bu iç emirle düzenlenmiş konulara uygunluk göstermeyen hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

KUSUR DAĞITIMI YAPILIRKEN MÜFETTİŞLER TARAFINDAN DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

1. Genel Hususlar: 5
2. İşverenin Kusur Sorumluluğu İle İlgili Hususlar: 7
2.1. İşverenin Kastı: 7
2.2. İşverenin, Sigortalıların Sağlığını Koruma ve İş Güvenliği Mevzuatına Aykırı Hareketi: 8
2.2.1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşverenin Yükümlülükleri: 10
2.2.1.1. Kanunun Kapsamı: 10
2.2.1.2. Kanunun İstisnaları: 10
2.2.1.3. İşverenin Kanunda Öngörülen Yükümlülükleri: 11
2.2.1.4. Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma Yapılması: 12
2.2.1.5. Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele İlk Yardım ve Tahliye İle Tehlikenin Yetkililere Bildirilmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Kaydının Tutulması: 13
2.2.1.6. Sağlık Gözetimi: 14
2.2.1.7. Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi: 15
2.3. Kaçınılmazlık İlkesi, İşveren Kusurunu Kaldıran veya Sınırlayan Haller: 18
2.3.1. Mücbir Sebep: 20
2.3.2. Zarar Görenin Ağır Kusuru: 20
2.3.3. Üçüncü Şahsın Ağır Kusuru: 20
2.4. İşveren Kusuru İle İlgili Özel Durumlar: 21
2.4.1. Asıl İşveren İle Alt İşveren Arasındaki Kusur İlişkisi: 21
2.4.2. Geçici İş İlişkisinde Kusur: 22
2.4.3. Fatura Mukabili Yaptırılan İşlerde Meydana Gelen İş Kazalarında Kusur: 23
2.5. İşveren Kusuru ile İlgili Genel Parametreler: 24
2.6. Meslek Hastalıklarında Kusur Durumlarının Tespiti: 26
3. Üçüncü Kişinin Kusur Sorumluluğu ile İlgili Hususlar: 28
3.1. İşveren Vekilinin Kusur Sorumluluğu: 28
3.2. Kamu Davasından Kaynaklanan Kusur Sorumluluğu: 29
3.3. Aynı İşyerinde Çalışan Sigortalının Olayın Meydana Gelmesindeki Kusuru: 30

3.4. 6331 Sayılı Kanun Gereği İstihdamı Zorunlu Personelin Kusur Sorumluluğu: 30
3.4.1. İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı: 30
4. Kazalı Sigortalının Kusur Sorumluluğu ile İlgili Hususlar: 32
4.1. Yaş ve Kıdem Unsurunun Sigortalının Kusur Oranı Üzerindeki Tesiri: 35
4.2. Sigortalının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Aykırı Hareketinin Kusur Oranı Üzerindeki Tesiri: 39

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI SORUŞTURMALARINDA İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ İLE DÜZENLENEN RAPORLARA İLİŞLİN HUSUSLAR

5. Kayıtların İncelenmesi: 41
6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait İşyerleri ile İlgili Kayıt İncelemesi: 42
7. Toplu Sözleşme Hükümlerinin Uygulandığı İşyerleri ile İlgili Kayıt İncelemesi: 43
8. Düzenlenecek Raporlara İlişkin Hususlar: 43

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

9. Grup Başkanlıklarınca Yapılacak Çalışmalar: 45
10. Müfettişlerce Yapılacak Çalışmalarda Dikkat Edilecek Hususlar: 46
10.1. Görev Emri ve Eki Belgeler Üzerinde Yapılacak İlk İnceleme: 46
10.2. Görev Emri Kapsamında Yapılacak Ön Araştırma: 46
10.3. Soruşturulan Olayda Zarar Gören Diğer Sigortalılar: 47

EK: Yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmelik ve tebliğler.

BİRİNCİ BÖLÜM

KUSUR DAĞITIMI YAPILIRKEN MÜFETTİŞLER TARAFINDAN DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

1. Genel Hususlar:

10/06/2014 tarihli ve 2014/16 sayılı genelgenin 3 üncü maddesinin birinci paragrafında "Kurum Müfettişleri tarafından yapılan iş kazası veya meslek hastalığı soruşturmaları sonucu düzenlenen raporlarda, işveren, sigortalı ve varsa üçüncü kişiler hakkında kusur oranları belirtilecektir. Müfettişler tarafından düzenlenen inceleme raporlarında iş kazası tespitinin yapılması durumunda "ağır kusur" ifadelerine yer verilerek sigortalının kusur derecesinin tespiti cihetine gidilecektir. Kusur oranları belirtilen müfettiş raporlarında oranların dağıtılacağı kişiler ve kusur dereceleri ayrı ayrı belirtilecektir." demek sureti ile iş kazası veya meslek hastalığı soruşturmaları neticesinde düzenlenecek raporlarda bundan böyle kusur oranlarına yer verileceği öngörülmüştür.

Söz konusu genelge uyarınca, iş kazası veya meslek hastalığı iddiası ile ilgili olarak müfettişlerce yürütülecek inceleme ve soruşturmalarda, öncelikle iddia konusu olaydaki maddi gerçeklik ve olayın taraflarının meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığındaki rolleri duraksamaya yer vermeyecek bir biçimde tüm yönleri ile ortaya konulacak, tarafların, olay örgüsü içerisindeki tüm tutum ve davranışları değil, zararla illiyet bağı kurulabilen tutum ve davranışları göz önünde bulundurulacaktır.

İş kazası ve meslek hastalığı soruşturmalarında;

- Olaya konu işyerinde yürütülen faaliyetin konusu,
- Bu faaliyetin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı bakımdan tehlike sınıfı,
- Faaliyet konusu ve tehlike sınıfına göre işverence alınması gereken genel veya faaliyete özgü iş sağlığı ve güvenliği önlemleri,
- Olayın oluş şeklinin ayrıntılı analizi,
- İş kazası ve meslek hastalığının meydana gelmesinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin hangilerinin alınmamasının etmen olduğu,

Hususları üzerinde titizlikle durulacaktır.

İş kazası veya meslek hastalığı incelemelerinde olayın meydana gelmesinde kusuru tespit edilenlere ilişkin olarak, kusurun oransal dağıtımı yapılırken yüzdelik dilim esası kullanılacak ve kusur oranına parantez içinde ayrıca yazı ile yer verilecektir. Örneğin; işveren %70 (yüzde yetmiş), sigortalı %20 (yüzde yirmi), üçüncü kişi %10 (yüzde on) gibi yazılacaktır. İşveren %70,50 (yetmiş virgül elli), sigortalı %19,50 (on dokuz virgül elli) örneğinde olduğu gibi yüzdelik dilim esasında buçuklu oran verilmesi mümkündür. Yine, kusur oranının alt sınırı %0,1 (yüzde sıfır virgül bir)'den başlayacak ve üst sınırı ise %100 (yüzde yüz)'ü geçemeyecektir.

İş kazası veya meslek hastalığı incelemelerinde kusurun oransal dağıtımında kullanılacak yüzdelik dilim esasında kusur oranlarının toplamı %100 (yüzde yüz) olacaktır. Artık yüzdelik dilim bırakılmayacaktır.

Kusur oranı dağıtılırken kesir esaslı kusur paylaşımı yapılmayacak, ceza yargılamasına esas bilirkişi raporlarında yer verilen, örneğin işvereni 5/8 asli kusurlu, sigortalıyı 2/8 asli kusurlu, üçüncü kişiyi 1/8 tali kusurlu gösteren bir kusur dağıtımına gidilmeyecektir.

Adli makamlarca tanzimi sağlanan bilirkişi raporlarında 8/8 esasına göre kusur dağıtımının yapılması ve müfettişçe de bu oranlara itibar edilmesi durumunda, kusur dağıtımı 8/8 esasından %100 (yüzde yüz) esasına çevrilirken 1/8 oranı %12,50 (on iki virgül elli) şeklinde yüzdelik dilime çevrilecektir.

Kusurun oransal dağıtımı yapılırken asli kusurlu ya da tali kusurlu gibi bir ayrıma gidilmeyecek, yine kusur dağıtımında birinci derece kusurlu yahut birinci derece asli kusurlu, ikinci derece kusurlu yahut ikinci derece tali kusurlu gibi bir nitelemeye yer verilmeyecektir.

Rücuan tazminat davalarında, nihai bilirkişi raporuna dayanılarak esasa ilişkin hüküm tesis edilmemişse birinci, ikinci ya da üçüncü bilirkişi raporları, müfettişi bağlayıcı olmamakla birlikte, değerlendirmede göz önünde bulundurulacaktır.

Ceza veya hukuk yargılaması sonucu verilen karara esas alınan bilirkişi raporları, farklı öneriyi gerektirecek belgeli bilgi tespit edilmediği sürece dikkate alınacaktır. Kesinleşmiş ceza ve hukuk davalarında, karara esas alınan bilirkişi raporları arasında kusur dağıtımı bakımından farklı değerlendirmelerin varlığı halinde, yapılan tespitlerle uyumlu olan bilirkişi raporuna uyulacaktır.

Olayla ilgili taraflar hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmesi veya kamu davasının düşmesi ya da beraat kararı verilmesi hallerinde, bu kararların 5510 sayılı Kanun uygulaması bakımından kusuru ortadan kaldırmadığı dikkate alınarak, iş kazası veya meslek hastalığı soruşturmasına devam olunacaktır.

Olayla ilgili olarak kolluk kuvvetleri veya adli makamlarca alınan ifadeler ile bilirkişi raporları dahil temin edilen belgeler değerlendirilecektir. Müfettişçe, iş sağlığı ve güvenliği hususları da dahil 5510 sayılı Kanun uygulaması bakımından bu bilgilerin yeterli olduğu kanaatine varılması halinde, gerekçeleri belirtilerek ayrıca ifade alınması yoluna gidilmeyebilecektir.

İşveren hakkında 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci ve 76 ncı maddesinin dördüncü fıkralarının önerilmesi yanında, aynı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının da uygulanması gerekiyorsa, olayla ilgili kusur dağıtımı yapılacak, Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulanması da ayrıca önerilecektir.

5510 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olduğu halde, 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmayanlara, bildirimde bulunulmayan sürede meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenmez." düzenlemesine yer verilmekle birlikte, yapılacak soruşturma sonucuna göre, olaya ve kusura ilişkin değerlendirmelere (5510 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 76 ncı maddesinin altıncı fıkrasının uygulanması bakımından) raporda yer verilecektir.

İş kazası ve meslek hastalığı incelemelerinde, işverene kusur izafe edilirken işverence alınmamış iş güvenliği önlemlerinin yanı sıra alınmış olan önlemler de dikkate alınacak ve tespitler bir bütünlük içinde değerlendirilecektir. Vicdani kanaat kullanılırken "söz konusu vicdan incelemeyi yapanın vicdanı olacağından" kendi içinde bir sübjektifliği barındıracağı göz

ardı edilmeden, her somut olay tespitli, belgeli bilgilerle vicdanlarda hassas biçimde tartılmasına özen gösterilecektir.

Tespit edilen bilgilere göre kusur oranı verilmesi gerektiği halde gözden kaçanlar hariç, olay hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olması sebebiyle, gerekçeleri belirtilmek suretiyle varılan müfettiş kanaatine itibar edilmesine özen gösterilecektir.

2. İşverenin Kusur Sorumluluğu İle İlgili Hususlar:

İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili işveren kusuruna ilişkin temel düzenlemelere, 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası ile 76 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer verilmiştir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarıyla da belirtilen Kanun maddelerinde geçen "işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi, mevzuattan ne anlaşılması gerektiği ile kaçınılmazlık ilkesi" hususlarına açıklık getirildiği görülmektedir.

İşverenin kusur durumu değerlendirilirken aşağıda belirtilen üç temel unsur esas alınmalıdır.

a) Önlem alma yükümlülüğü (İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında).

b) Denetim ve gözetim borcu (İş sağlığı ve güvenliği ile genel ve özel mevzuat kapsamında).

c) Kaçınılmazlık olgusu (Sosyal güvenlik hukuku kapsamında).

İş kazası ve meslek hastalığının temel sebeplerini oluşturan ve aşağıda belirtilen üç ana unsurdan;

Makine unsuru (hatalı ekipman, eksik veya kusurlu koruyucu, yetersiz kontrol, yetersiz bakım, yetersiz mühendislik hizmeti gibi),

Çevre ve ortam unsuru (yetersiz çalışma, uygun olmayan çalışma metodu, uygun olmayan çalışma yeri gibi.),

Yönetim unsuru (yetersiz üretim organizasyonu, tamamlanmamış talimatlar, yetersiz güvenlik yönetimi planı, eğitim ve öğretim yetersizliği, uygun olmayan personel istihdamı, üretim baskısı, ara dinlenmelerinin kullandırılmaması, yasal olmayan fazla mesai uygulaması, mobbing gibi),

Hususları, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde önemli rol oynuyorsa kusur büyük oranda işverendedir.

İş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde, işverene kusur atfedilirken dikkat edilmesi gereken hususlara, 5510 sayılı Kanun maddelerindeki sistematiğe uygun bir kurguyla aşağıda yer verilmiştir.

2.1. İşverenin Kastı:

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında "… Kasıt; iş kazası veya meslek hastalığına, işverenin bilerek ve isteyerek, hukuka aykırı eylemiyle neden olması halidir. İşverenin eylemi hukuka aykırı olmamakla birlikte, yaptığı hareketin hukuka

aykırı sonuç doğurabileceğini bilmesi, ihmali veya ağır ihmali sorumluluğunu kaldırmaz." şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 21 inci maddesinde kasıt; "…suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir" şeklinde tanımlanmıştır. Bugün öğreti ve uygulamaya egemen olan görüş gereğince kasıt, kanunda öngörülmüş objektif suç unsurlarının somut olayda bilinmesi ve istenmesiyle oluşur. Böylece kastın bilme ve isteme unsurlarına dayandığı kabul edilmektedir.

Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan iş kazaları, Cumhuriyet Savcıları tarafından soruşturularak gerekmesi halinde ceza mahkemelerinde kamu davalarına konu edilmektedir. Konusu iş kazası olan kamu davalarında, suç veya suçun manevi unsurlarından olan kasıt unsurunun mevcut olup olmadığı hususu kural olarak mahkeme ilamı ile belirlenebilmektedir. Ancak, yargıya intikal etmeyen olaylar da dahil olmak üzere, temin edilecek bilgi ve belgelere göre olayın meydana gelmesinde işverenin kastının olduğu yönünde kesin kanaate varılması halinde müfettişçe bu yönde öneride bulunulacaktır.

Olayın meydana gelmesinde işverenden başka bir kimsenin kastı veya kusuru olmaması halinde, işveren kusuru %100 (yüzde yüz) olarak belirtilecektir.

İş kazası veya meslek hastalığı ile ilgili açılmış derdest kamu davası olması halinde, varsa olaya ilişkin bilirkişi raporu ile savcılık iddianamesi ve gerekli görülen diğer belgelerden birer örnek temin edilerek yapılacak değerlendirmelerde göz önünde bulundurulacaktır.

2.2. İşverenin, Sigortalıların Sağlığını Koruma ve İş Güvenliği Mevzuatına Aykırı Hareketi:

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "…Mevzuat; yasal olarak yürürlüğe konulmuş ve yürürlüğünü muhafaza eden, sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği alanında, yasa koyucu ile yasa koyucunun yürütme veya idareye verdiği yetki sonucu, bu organlarca kabul edilen genel, objektif kural veya hükümlerin tümüdür." şeklinde tanımlanmıştır.

Bu husustaki temel düzenlemeler, 4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunlar uyarınca yayımlanan ikincil mevzuat düzenlemeleri olmakla birlikte, işyerinde yürütülen faaliyet türüne veya olayın meydana geliş şekline göre olayla ilişkili diğer kanun ve ikincil düzenlemeler de mevzuat kapsamına girmektedir.

Yürütülecek soruşturma görevi kapsamında elde edilecek bilgilerin 5510 sayılı Kanunun 21 inci ve 76 ncı maddelerindeki "İş kazası ve meslek hastalığının, işverenin … sigortalıların (genel sağlık sigortalısının) sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse…" ifadesi bakımından değerlendirilebilmesi, konu hakkındaki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının bilinmesi ile mümkündür.

Bu itibarla, iş kazası ve meslek hastalığı soruşturmalarında olay sebebinin belirlenebilmesi için, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki genel düzenlemelerin yanı sıra işyerinde yürütülen faaliyete veya olaya münhasır mevzuatın da irdelenmesi de önem arz etmektedir.

İş Hukukunun temel ilkesi olan çalışanların korunması ile sağlık ve güvenliklerinin güvence altına alınması ilkesinin uygulamaya konulmasının en önemli aracı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatıdır.

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisi olarak tanımlanabilir.

4857 sayılı İş Kanununun 1 inci maddesinde "Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir." olarak belirtilmiş ve "İş Sağlığı ve Güvenliği" ilgili düzenlemelere anılan Kanunun 77 ila 89 uncu maddelerinde yer verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanununun "İstisnalar" başlığını taşıyan 4 üncü maddesinde belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde Kanun hükümlerinin uygulanmaması sebebi ile aynı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer bulan, işyeri, işveren, işveren vekili ve işçiler bakımından çalışanların önemli bir kısmı, kapsam itibariyle kanunun uygulanma alanı dışında bırakılmıştır.

Gerek uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükler, gerek 4857 sayılı İş Kanunun tüm kesim ve çalışanları kapsamaması, gerek iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerin müstakil bir kanuna konu edilmesi ve gerekse mevzuattan kaynaklanan dağınıklığın giderilerek daha bütüncül bir yaklaşım sergileyen bir yapıya kavuşturulması amacı ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun "Yürürlükten kaldırılan hükümler" başlıklı 37 nci maddesiyle de 4857 sayılı İş Kanununun iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını düzenleyen, 77 ila 89 uncu ve 95 inci, 105 inci ve geçici 2 nci maddeleri (yayımı tarihi olan 30/06/2012 tarihinden altı ay sonra) 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun "Mevcut yönetmelikler" başlıklı geçici 2 nci maddesindeki "4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur." hükmü gereğince, 4857 sayılı İş Kanununa göre yayımlanarak uygulamaya konulan yönetmeliklerin, 6331 sayılı Kanuna aykırı olmamak kaydıyla bu kanunda öngörülen yönetmeliklerin yürürlüğe girecekleri tarihe kadar uygulanmasına devam edeceği de belirtilmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer bulan "Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur." hükmü hariç, sonradan yürürlüğe giren kanunda geriye yönelik uygulanması bakımından bir hüküm bulunmaması durumunda, kanunlar ve yönetmelikler ile tebliğler yürürlük tarihlerinden itibaren uygulanırlar.

İş kazası veya meslek hastalığının meydana geldiği tarih esas alınmak üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 2 inci maddesi gereğince bu kanunda öngörülen yönetmelikler yayımlanıncaya kadar, aykırı olmamak kaydıyla 4857 sayılı Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklerin uygulamasına devam edilecek, 6331 sayılı Kanun gereğince yayımlanan yönetmelikler ise yürürlük tarihleri itibariyle dikkate alınacaktır.

İşyerinde yürütülen çalışmaların niteliği de gözetilmek suretiyle, alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile verilmesi gereken koruyucu araç ve gereçler, yapılması gereken eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının, yürürlük tarih ve sürelerine göre 4857 sayılı İş Kanunu veya 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince hazırlanarak yayımlanan ve ekte yer verilen listedeki yönetmelik ve tebliğ hükümleri dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Olay tarihi esas alınmak suretiyle, gerek 4857 sayılı İş Kanunu ve gerekse 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında olmayan (genel kolluk kuvvetleri, ev hizmetleri, çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretiminde bulunanlar gibi) işyeri ve kişiler bakımından, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili anılan kanunlar ile bu kanunlar uyarınca yayımlanan ikincil mevzuatta yer alan hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmadığı gözden uzak tutulmayacaktır.

2.2.1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşverenin Yükümlülükleri:

2.2.1.1. Kanunun Kapsamı:

6331 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında faaliyet konularına bakılmaksızın;

Kamuda çalışanlar (İstisna edilenler hariç),

Özel sektörde çalışanlar (kendi nam ve hesabına çalışanlar hariç),

Çırak ve stajyer olarak çalışanlar,

Tüm istihdam edilenler,

Bu kanunun kapsamında bulunmaktadır.

2.2.1.2. Kanunun İstisnaları:

6331 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında;

Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri,

Genel kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri (Polis, Jandarma),

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri,

Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,

Ev hizmetleri,

Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar,

Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri,

Bu kanunun kapsamı dışında tutulmuştur.

2.2.1.3. İşverenin Kanunda Öngörülen Yükümlülükleri:

İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükleri 6331sayılı Kanunun 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddelerinde düzenlenmiştir.

6331 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, işverenin genel yükümlülüklerine aşağıdaki şekilde yer verilmiştir:

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri almak, organizasyonu yapmak, gerekli araç ve gereçleri sağlamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmek ve mevcut durumu iyileştirmek.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak.

c) Risk analizlerini yapmak veya yaptırmak.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlığı ve iş güvenliği yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak.

6331 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, işverenin genel yükümlülüklerini yerine getirirken göz önünde bulundurması gereken ilkelere aşağıdaki şekilde yer verilmiştir:

a) Risklerden kaçınmak.

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.

g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde, işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kimler vasıtasıyla ve nasıl sunacağına ilişkin düzenlemeye aşağıdaki şekilde yer verilmiştir:

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek, çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirmek ve belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini bizzat üstlenmek.

b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak.

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek.

d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmek.

2.2.1.4. Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma Yapılması:

6331 sayı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girdiği 30/12/2012 tarihinden itibaren 2 nci maddesinde belirtilen istisnalar da dikkate alınarak, özel kamu ayrımı ile işçi ve memur ayrımı yapılmadan, faaliyet konuları ve tehlike sınıfı ile çalışan sayısına bakılmaksızın bütün işyerlerinde, "risk değerlendirmesi yapılması" zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla, soruşturma konusu her sigorta olayı ile ilgili olarak öncelikle, işyerince risk değerlendirmesi yapılıp yapılmadığı ve takiben dokümanının hazırlanıp hazırlanmadığı araştırılmalı, varsa risk değerlendirme belgeleri incelenmelidir.

6331 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 29/12/2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğindeki bilgiler de dikkate alınarak;

a) Tehlikelerin tanımlanıp tanımlanmadığı,

b) Tespiti yapılan tehlikelerden kaynaklanabilecek riskler ile kimlerin (genç, yaşlı, engelli, kadın, gebe veya emziren çalışanlar gibi) ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceğinin belirlenip belirlenmediği,

c) Toplanan bilgi ışığında belirlenen risklerin analizlerinde öngörülen iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile verilmesi gereken koruyucu malzemelerin neler olduğunun tespit edilip edilmediği,

ç) İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde, her bölüm için tanımlanan tehlikeler ile risklerin tespiti ve analizlerinin ayrı ayrı yapılıp yapılmadığı,

d) Tespiti yapılan tehlikelerin yaratabileceği riskler bakımından kararlaştırılan tedbirlerin neler olduğu ve bu riskleri kapsayacak şekilde plan hazırlanıp hazırlanmadığı ve uygulanıp uygulanmadığı,

e) Yapılmış olan risk değerlendirmesi dökümanlarının, tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla iki, dört ve altı yılda bir yenilenip yenilenmediği,

f) İşyerinin taşınması, yeni bina yapılması, işyerinde uygulanan teknolojide ve ekipmanlarda değişiklik olması, üretim yönteminin değişmesi, çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin değişiklik yapılması, işyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek bir tehlikenin ortaya çıkması, iş kazası ve meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi hallerinde risk değerlendirmesinin yenilenip yenilenmediği,

g) 30/03/2013 tarihli İşyerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmeliğin "işin durdurulması" başlıklı 7 nci maddesi ikinci fıkrasına göre çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmaması halinde işin durdurulması gerektiğinden bu hususta gerekli denetimlerin yapılıp yapılmadığı,

Konularının araştırılması gerekmektedir.

Yapılan bu araştırmada, soruşturması yapılan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde etken olan riskin değerlendirip değerlendirilmediği, değerlendirilmiş ise bu riske yönelik tedbir alınıp alınmadığı, söz konusu riske ilişkin iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından işverene önerilen tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı gibi hususların mutlak surette irdelenmesi gerekmektedir.

2.2.1.5. Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele İlk Yardım ve Tahliye İle Tehlikenin Yetkililere Bildirilmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Kaydının Tutulması:

6331 sayılı Kanunun 11 inci, 12 nci ve 14 üncü maddelerindeki düzenlemeler ile 18/06/2013 tarihli İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işyerinde meydana gelebilecek acil durumların planlanması, tehlike anında ilk yardım, çalışanların tahliye edilmesi ve sigorta olaylarının kaydının tutulması hususlarını kapsayan konular bakımından işveren tarafından;

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartları dikkate alınarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyip, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınıp alınmadığının,

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin yapılıp yapmadığı, acil durum planları hazırlanıp hazırlanmadığının,

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişiler dikkate alınarak, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilip görevlendirilmediği, işveren tarafından araç ve gereçlerin sağlanarak eğitim ve tatbikatların yaptırılıp yaptırılmadığı ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarının sağlanıp sağlanmadığının,

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemelerin yapılıp yapılmadığının,

d) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda, çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı ve çalışanlara gerekli talimatların verilip verilmediği, tehlikenin devam etmesi halinde açıklanabilir bir zorunluluk bulunmadıkça gerekli donanıma

sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerinin istenip istenilmediğinin,

e) Çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkan sağlayacak eğitim ve görevlendirme yapılıp yapılmadığının,

Değerlendirilmesi gerekmektedir.

Çalışanların;

a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uyup uymadıkları, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek davranışları sergileyip sergilemediği,

b) Ciddi ve yakın tehlike ile karşılaştıklarında varsa iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, yoksa işverene başvurup başvurmadıkları, başvurulmuş ise alınan tedbirler ve yapılan çalışmaların neler olduğu,

c) İşyerinde meydana gelen bütün iş kazaları (sadece iş ekipmanına zarar verenler de dâhil) ve meslek hastalıklarının tutulması gereken kayıtlarının tutulup tutulmadığı, raporlarının düzenlenip düzenlenmediği,

ç) İş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinin yapılıp yapılmadığı,

Hususlarında, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, soruşturmaya konu olayın meydana gelmesinde etkili olduğu tespit edilenler sorgulanmalı ve bu hususta gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi ve tedbirlerin alınmaması gibi durumların tespiti amacıyla ilgililerin ifadelerinin alınması gerekmektedir.

2.2.1.6. Sağlık Gözetimi:

6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesine istinaden;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri dikkate alınarak, işyeri hekimlerince sağlık gözetimine tabi tutulmalarının sağlanıp sağlanmadığı,

b) İşe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde, talep etmeleri halinde işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek düzenli aralıklarla, işyeri hekimlerince sağlıklı olduklarına dair muayene ve akabinde sağlık raporu tanzim olunup olunmadığı,

c) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için işe başlamadan önce alınması zorunlu olan yapacakları işe uygun olduklarını belirten işyeri hekimince tanzim olunan sağlık raporunun bulunup bulunmadığı,

ç) Yapılan işin niteliğine göre mevzuat gereğince alınması gereken sağlık tedbirleri ve yerine getirilmesi gereken sağlık uygulamalarının (Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik

Önlemleri Hakkında Yönetmeliğinin "sağlık gözetimi" başlıklı 16 ncı maddesindeki özel düzenleme gibi) bulunması halinde, ilgili yönetmelik hükümlerinin ayrıca dikkate alınıp alınmadığı,

Hususlarında, gerekenlerin yapılıp yapılmadığına veya belgelerin tanzim olunup olunmadığına, kusurlu olanların saptanması bakımından alınacak ifadelerde yer verilmelidir.

2.2.1.7. Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi:

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi hususlarındaki 6331 sayılı Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddeleri ile konu hakkında yayımlanan 15/05/2013 tarihli Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 13/07/2013 tarihli Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işverence, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin işyerinin özellikleri de dikkate alınarak;

a) İşyerinde karşılaşılabilecek, ciddi ve yakın tehlikeler dâhil bütün tehlikeler bakımından sağlık ve güvenlik riskleri ile koruyucu ve önleyici tedbirler,

b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar,

c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler,

ç) Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilerin, destek elemanları ile çalışan temsilcilerine ulaştırılması,

Konularında bilgilendirilip bilgilendirilmediği araştırılmalıdır.

İşverenin çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, en az aşağıdaki tabloda kayıtlı konuları içerecek şekilde hazırlayacağı eğitim programına çalışanların katılımlarını sağlayıp sağlamadığı ve eğitim sonunda katılım belgesi düzenleyip düzenlemediği hususu tespit edilmelidir.

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işverenler, yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın çalışanları işe başlatamaz. Bu nitelikteki işyerlerinde çalışmak üzere başka işyerlerinden gelen çalışanların da işe başlatılmadan önce eğitime tabi tutulmaları gerekmektedir.

Çalışanın fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışmanın yapılacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda eğitime tabi tutulması zorunludur.

Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili ayrıca eğitim verilmesi gerekmektedir.

En az yukarıdaki tabloda belirtilen konularda verilmesi gereken eğitimlerin, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak;

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa,

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa,

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa,

düzenli aralıklarla tekrarlanıp tekrarlanmadığı kontrol edilecektir.

Çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlarda her çalışan için;

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat,

olmak üzere eğitim düzenlenip düzenlenmediği araştırılacaktır.

Belirtilen asgari eğitim sürelerinin, vardiya ve iş programları dikkate alınarak tabloda yer alan konulara göre dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetlerin esas alınıp alınmadığı önem arz etmektedir.

Çalışanların eğitimine ilişkin olarak;

a) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana, özellikle aynı mahiyetteki ikinci iş kazası soruşturması sırasında birinci iş kazasından sonra işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilip verilmediği,

b) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanların, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimine tabi tutulup tutulmadığı,

c) On beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, kadın, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimlerin verilip verilmediği,

ç) Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili eğitim verilip verilmediği,

Hususlarının incelemede göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen işveren–alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işveren çalışanlarına da gerekli eğitimin verilmesi sorumluluğunun yerine getirilip getirilmediği irdelenmelidir.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin;

a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,

b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

yine yukarıdaki tabloda kayıtlı eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları da dikkate alınarak verilip verilmediği göz önünde bulundurulacaktır.

İşveren, çalışanlara verdiği eğitimleri belgelendirmek zorundadır.

Buna göre;

a) Düzenlenen eğitimlerin belgelendirilmesi çalışmalarının yapılıp yapılmadığı ve bu belgelerin çalışanların özlük dosyalarında saklanıp saklanmadığı,

b) Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitim tarihi bilgilerinin yer alıp almadığı,

c) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanının da düzenlenen sertifikada yer alıp almadığı,

Denetimlerde kontrol edilecektir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin olarak;

a) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerin tespit edildiği yönetmelik eki çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların, işe alınmadan önce zorunlu olan mesleki eğitime tabi tutulup tutulmadıkları (işyerinde yapılan asıl iş ağır ve tehlikeli işler kapsamında olmakla birlikte, çalışanın yaptığı iş çizelgede belirtilen işler dışında ise mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz),

b) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerin belirlendiği çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, 13/07/2013 tarihli Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte belirtilen belgelerden birine sahip olup olmadıkları (31/05/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ hükümlerine göre alınan eğitim belgeleri bu yönetmelik kapsamında geçerli sayılır.),

c) 6331 sayılı Kanuna göre bulunmamakla birlikte, geçerli ve yeterli kabul edilmesi gereken 4857 sayılı Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sonucu tanzim olunan belgelerin bulunup bulunmadığı,

hususlarının işverence yerine getirip getirilmediği araştırılacaktır.

2.3. Kaçınılmazlık İlkesi, İşveren Kusurunu Kaldıran veya Sınırlayan Haller:

5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında "İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

Yine, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin "işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu" başlıklı 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; "…işverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. Kaçınılmazlık, olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesi durumudur. İşveren alınması gerekli herhangi bir önlemi almamış ise olayın kaçınılmazlığından söz edilemez." hükmüne yer verilmiştir.

Kaçınılmazlık; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının ve teknik ilerlemelerin öngördüğü tüm tedbirlerin alınmasına rağmen, zararın kısmen veya tamamen meydana gelmesi durumunda söz konusudur (Yargıtay 10 HD; T: 09/11/1998, E/7518, K/7851 Say. Kararı).

Genel olarak işveren, işçilerin, iş güvenliği ortamında çalışmalarını sağlayacak önlemleri almakla yükümlüdür. İşveren salt mevzuatta öngörülen önlemleri değil kutsallaştırılması gereken insan yaşamına saygı çevresinde günümüz bilim ve teknolojisinin öngördüğü önlemleri almakla dahi yükümlüdür. Her halde çalışan kimsenin iş güvenliği, işçinin kendi dikkatine bırakılamaz (Yargıtay 10.HD.'nin 17/04/1984 tarihli ve E.1984/2029, K.1984/2140 sayılı kararı).

Kaçınılmazlık ilkesi, işverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat hükümlerine tam olarak riayet ettiğinin saptandığı noktada hayat bulmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuat düzenlemesine aykırı hareketin varlığı durumunda kaçınılmazlıktan söz edilemez.

Kaçınılmazlık, doğası gereği önlenemez ve beklenmedik olaylar karşısında ortaya çıkan bir olgudur. Önlem almak sureti ile önüne geçilebilecek olaylarda yine kaçınılmazlıktan söz edilemez.

İmkanların yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin maliyetli oluşu, üretimde kullanılan, makine veya teçhizatta üretim hatası bulunması, teçhizat veya makinenin orijinal halinde hiç bir koruyucu düzenek bulunmaması, kullanılan teknolojinin eski olması, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin üretimde yavaşlamaya yol açması, işçilerin talimatlara uymama alışkanlıklarının bulunması, iş kazası veya meslek hastalığının işçinin kusurundan kaynaklanması gibi işverence ileri sürülebilecek gerekçeler, kaçınılmazlık ilkesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

İş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden kaçınılmazlık ilkesi, bizatihi yapılan işin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Kaçınılmazlık ilkesinin esaslı unsuru "imkânsızlık" olarak ortaya çıkmaktadır.

Tüm önlemleri almış işveren açısından tam kaçınılmazlık söz konusu olabilecekken; işverence alınmış iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin hayatın olağan akışı içerisinde ortaya çıkabilecek riskleri karşılama durumu göz önünde bulundurularak kısmi kaçınılmazlık olgusu da ayrıca değerlendirilebilecektir.

Örneğin; İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir ilde meydana gelen kasırga neticesinde, sigortalıların barındıkları sabitlenmemiş bir konteynırın uçması sonucu oluşan iş kazasında, bu bölgemizde kasırga, beklenen bir tabiat olayı olmadığından işveren açısından kısmi kaçınılmazlık söz konusu olabilecektir.

İş kazası ve meslek hastalıklarının meydana gelmesinde kaçınılmazlık ilkesi, işverenin kusur sorumluluğunu tümden kaldırabileceği gibi sorumluluğu kısmi olarak da azaltabilmektedir. Kaçınılmazlık ilkesi, kusur raporlarında, bilirkişi incelemelerinde, yerel

mahkeme ve Yargıtay kararlarında yüzdelik oran olarak ortaya konulmaktadır. Yargıtay bir kararında "Evrensel teknik düzey göz önünde tutularak önlenmesi imkansız zararlar kaçınılmazlık olarak değerlendirilir. İnsan hayatının ve sağlığının kutsallığı açısından belli bir orandan fazla kaçınılmaz zararların söz konusu olması halinde ise, o çeşit işlerin yasaklanması gerekeceği ortadadır. Bu oranın %50 (yüzde elli)'den fazla olması durumunda insan hayatı ve sağlığına kabul edilemez bir tecavüz söz konusu olacağından hukuken ve yasalar açısından savunulamayacağı kuşkusuzdur." (Yargıtay 10.HD.' nin 09/11/1981 tarih ve E.1981/5251, K.1981/5783 sayılı kararı) hükmü ile yapılan işin niteliğinden kaynaklanan iş kazaları veya meslek hastalığında kaçınılmazlık oranının %50 (yüzde elli)'nin üzerinde belirlenmesinin çok sağlıklı olmadığı görüşünü ortaya koymaktadır.

Aşağıda belirtilen hallerde, olaya sebebiyet veren fiil ile zarar arasındaki uygun illiyet bağı kısmen veya tamamen kopacağından, işveren açısından kusurun kısmen veya tamamen kalkması söz konusu olabilecektir.

2.3.1. Mücbir Sebep:

Mücbir sebep, işverenin faaliyeti ve işletmesi dışında oluşan, olayın meydana gelmesini etkileyen ve o an için karşı konulması mümkün olmayan durumlardır. İşverenin, olayın meydana gelmesinde veya sonuçlarının azaltılmasında bir kusurunun olmaması esastır.

Örneğin; deprem sonucunda yaralanan işçinin uğradığı kazada, işveren tarafından alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri saklı kalmak kaydıyla, neden ile sonuç arasında uygun illiyet bağı kesildiğinden olayın sonucundan işveren sorumlu tutulamayacaktır.

2.3.2. Zarar Görenin Ağır Kusuru:

Neden–sonuç ilişkisinin kesilmesine, çalışanın kendi davranışı sebep olmuş ve illiyet bağını tam kesmiş ise kasıt veya ağır kusurdan söz edilebilir. Çalışan, işin ifası sırasında kendisinden beklenen en temel basit ve olağan özeni göstermemiş ise onun bu davranışı işverenin sorumluluğunu etkileyebilecektir. Çalışanın kusurlu davranışının illiyet bağını tam kesmediği halde ise ortak neden–sonuç ilişkisinden bahsedilerek birlikte kusur gündeme gelebilecektir.

Örneğin, işçinin işyerinde intihar etmesi halinde olay işyerinde meydana geldiği için iş kazası sayılmakla birlikte, kazalının intihar eylemindeki kastı, neden ile sonuç arasındaki uygun illiyet bağını işveren açısından kestiğinden, işverene kusur atfetme imkanı bulunmayacaktır.

2.3.3. Üçüncü Şahsın Ağır Kusuru:

Üçüncü şahsın ağır kusuru neden–sonuç bağını kesebilecek etkide ise işverenin sorumluluğu kalkacaktır. Zira bu durumda, işverenin işletme tehlikelerine karşı önlem alma borcu geri plana itilmekte ve üçüncü şahsın ağır kusuru zararı doğuran sebep olmaktadır.

Örneğin, işveren tarafından görevli olarak işyeri dışında bir yere gönderilen sigortalının, karşı tarafın %100 (yüzde yüz) kusurlu olduğu bir trafik kazasına maruz kalması durumunda, üçüncü kişinin ağır kusuru, zarar ile yürütülen iş arasındaki illiyet bağını kestiğinden, işveren açısından kusurdan söz edilemeyecektir.

Mahkeme kararları da göz önünde bulundurularak hazırlanan ve aşağıda yer verilen örnek-1 ile ilgili konu başlıkları altında verilecek diğer örnekler, bağlayıcı olmayıp konular hakkında bilgi amaçlı olarak hazırlanmışlardır.

Örnek-1: (Ankara 10. İş Mahkemesi 27/06/2012 T., 2011/1189 E, 2012/657 K.)

Olay Özeti: Davalı sürücü A.B.'nin, yönetimindeki A Yayıncılık A.Ş. adına kayıtlı 34 L 0839 plaka sayılı kamyonet ile Çankırı Caddesini takiben Ulus yönüne hareket halinde iken, olay yeri Ulus ışıklı kavşağına 100 metre kala bölünmüş yolun ters istikametine girmek suretiyle, yolun solundaki EGO duraklarına girerek, B Ltd.Şti. tarafından sipariş almak üzere görevlendirilmesi sebebiyle otobüs durağında bekleyen sigortalı C.B'ye çarpması.

(Kusur Oranı Dağıtımı)

Kusurlu Bulunan	Kusur Oranı	Gerekçe	İlgili Mevzuat
İşveren	**%0**	***	***
Kazalı işçi	**%0**	***	***
Üçüncü Kişi	**%100**	✓ Trafik akış yönünün tersinde araç kullanmak, ✓ Bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şeride girmek,	✓ 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Mad. 46/a,b,c,d,e ve Mad. 84/b ✓ Karayolları Trafik Yönetmeliği Mad.94

2.4. İşveren Kusuru İle İlgili Özel Durumlar:

2.4.1. Asıl İşveren İle Alt İşveren Arasındaki Kusur İlişkisi:

4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "… asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, … doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.", yine 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin altıncı fıkrasında da "…asıl işveren, bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur." şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

Bir işyerinde alt işverenlik durumunun söz konusu olması durumunda, alt işveren işçileriyle ilgili 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda sayılan işveren yükümlülüklerinden, hem alt işveren hem de asıl işveren, belirtilen kanunlar gereği birlikte sorumludurlar. Bu nedenle, iş kazası ve meslek hastalığına maruz kalan sigortalının, alt işverenin işçisi olması durumunda, asıl işveren ve alt işverenin kusur oranları ayrı ayrı belirlenecek, ancak bu kusur oranlarının toplamından asıl işveren ile alt işverenin müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları ibaresine de raporlarda yer verilecektir.

Örnek-2: (Ankara 5. İş Mahkemesi 07/11/2008 T., 2007/275 E, 2008/357 K., Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 20/06/2011 T., 2010/2236 E., 2011/9013 K.)

Olay Özeti: Asıl işveren Ö.T.'ye ait özel bina inşaatında, alt işveren olarak fayans işlerini yapmak üzere iş alan A Müh.Ltd.Şti.'nin fayans işçisi 44 yaşında ve deneyimli bir fayans ustası olan S.Y.'nin, 12/07/2001 günü saat 16.00 sularında inşaatın teras katına döşenecek fayansların miktarını tespit için, inşaatın teras katına henüz merdiven yapılmadığından, inşaatın sıva işçilerinden kalan ahşap merdiveni kullanarak teras kata çıkıp gerekli ölçümleri yaptıktan sonra teras kattan bir alt kata, yine teras kata çıkmak için kullandığı ahşap merdivenle inmek isterken, ilk basamağa basar basmaz merdivenin ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek bir alt kata düşmesi.

(Kusur Oranı Dağıtımı)

Kusurlu Bulunan	Kusur Oranı	Gerekçe	İlgili Mevzuat
Asıl İşveren	**%37,5**	✓ Yapılan çalışmaları yetkili bir teknik eleman gözetim ve sorumluluğunda sürdürmeme. ✓ İş güvenliği kurallarına göre çalışmaları sürdürmeme. ✓ Kullanılan seyyar merdivenin kaymasını önleyici tedbir almama.	✓ 1475/Mad.73 ✓ Yapı İşlerinde İşçi Sağ.İş.Güv.Tüz./Mad. 4 , 116, 118
Alt İşveren	**%20**	✓ Kendi sorumluluğu altında çalışanların güvenlik kurallarına uygun çalışmasını sağlamama. ✓ Uygun ekipman kullandırmama. ✓ Çalışanların gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeme.	✓ 1475/Mad.73 ✓ Yapı İşlerinde İşçi Sağ.İş.Güv.Tüz./Mad. 4 , 116, 118
Kazalı işçi	**%37,5**	✓ Çalışma sırasında şahsi güvenliğini sağlamak bakımından dikkatli ve tedbirli davranmama. ✓ Merdivenle çıkma ve inme işinin tehlikesini bilecek konumda, 44 yaşında akli selim bir kişi olmasına karşın, kişisel güvenliğini korumada kendinden beklenen dikkat ve özeni göstermeme.	✓ 1475/Mad.73 ✓ İSGT/Mad.2
Üçüncü Kişi*	**%5**	✓ Uygun ekipman kullandırmama. ✓ Gözetim yükümlülüğü yerine getirmeme.	✓ 1475/Mad.73 ✓ Yapı İşlerinde İşçi Sağ.İş.Güv.Tüz./Mad. 4 , 116, 118

* Kamu davasında, 2/8 oranında kusur verilmesi sebebi ile alt işveren şirket müdürüne %5 (yüzde beş) kusur verilmiştir.

2.4.2. Geçici İş İlişkisinde Kusur:

4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, işverenin yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir

işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçinin bu sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirmekle yükümlü olmakta ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin işçiye talimat verme hakkı bulunmaktadır.

Yine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında "Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar." hükmü yer almaktadır.

Geçici iş ilişkisinde, işçinin kendi işvereni ile olan iş sözleşmesi devam etmektedir. Bununla birlikte, geçici iş ilişkisi kurulan işverenin işçiye talimat verme hakkı ve geçici iş ilişkisine konu işçiye iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı gerekli eğitimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu nedenle, geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı süre içinde işçiyi gözetme borcundan, ödünç veren işveren ile birlikte sorumludur. İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirler, kural olarak geçici iş ilişkisi kurulan işveren tarafından alınır. Bu bağlamda 4857 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, işçiyi gözetme borcu açısından, her iki işvereni birlikte sorumlu tuttuğundan müteselsil sorumluluk gündeme gelecektir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 25/05/2011 Tarih, Esas:2011/21-290, Karar:2011/361).

Bu itibarla asıl işveren–alt işveren ilişkisinde olduğu gibi, geçici iş ilişkisine konu sigortalının iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalması durumunda işçiyi ödünç veren işveren ile ödünç alan işverenin olaydaki kusur oranları ayrı ayrı belirtilerek, bu kusur oranlarından her iki işverenin, müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları ibaresine raporlarda yer verilecektir.

2.4.3. Fatura Mukabili Yaptırılan İşlerde Meydana Gelen İş Kazalarında Kusur:

İş hayatında, faaliyeti devam eden bir işyerinde yürütülen işten bağımsız olarak bir takım işlerin (bakım, onarım, tamirat, tadilat, inşaat gibi), bu işlerle iştigal eden başka işverenlere sözleşme veya fatura mukabili yaptırılması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Bu şekilde arızi bir takım işler, başka bir işverenin işçisi tarafından yerine getirilirken bir iş kazasının meydana gelmesi durumunda, öncelikle işverenler arasındaki iş ilişkisinin konusunun ve dayanağının net bir biçimde ortaya konulması (taraflar arasında imzalanmış sözleşme, iş sonunda düzenlenmiş fatura veya bunlar yoksa işverenlerin ortak irade beyanı) gerekmektedir. Ardından kazalı işçinin işvereninin kazaya konu faaliyetinin evveliyatının olup olmadığı (vergi mükellefiyeti veya Kurumda tescilli işyeri dosyasının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın), kazaya konu işin ise kazanın meydana geldiği işyerinde yürütülen faaliyetin bölüm ve eklentisi sayılıp sayılmayacağı hususları irdelenmelidir. Zira iş, geçici bir iş olsa dahi, işi üstlenen işverenin devamlı bir işyerinin olmaması, sadece kazaya konu işyerinde bu işi icra etmek üzere münhasıran bu işyerinde işçi çalıştırması durumunda, taraflar arasındaki iş ilişkisi, asıl işveren–alt işveren ilişkisi olacaktır.

Taraflar arasındaki iş ilişkisi açıklığa kavuşturulup asıl işveren–alt işveren ilişkisinin olmadığının anlaşılması halinde, yapılması gereken tarafların olayın meydana gelmesindeki etkilerinin araştırılmasıdır.

Kazalı ile işin yapıldığı işyeri işvereni arasında hizmet akdi olmaması sebebi ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerden kazalının işvereni sorumlu olacaktır. Ancak kazanın oluşumunda işi yaptıranın kusuru etken olmuşsa, bu etmenler açıkça ortaya konulmalı ve 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası bağlamında üçüncü kişinin sorumluluğu olarak değerlendirilmelidir.

Öte yandan, iş kazasının işi yaptıranın kusuru sebebi ile meydana gelmesi, işi üstlenen işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Örnek-3: (Ankara 7. İş Mahkemesi 05/10/2011 T., 2009/1164 E, 2011/585 K., Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 12/02/2013 T., 2011/19017 E., 2013/1988 K.)

Olay Özeti: Makine imal ve montajı yapan G.A. San. Tic. A.Ş. firmasının işçisi F.C.'nin, beton stoklama makinesi montaj ve kurulumu yapmak üzere diğer işçilerle birlikte görevli olarak gönderildikleri başka bir işverene ait işyerinde, 04/08/2004 tarihinde kurulumu yapılan makinenin ikinci ayağına köprü yapılmadan önce dengesini sağlamak için 3'er ton ağırlığındaki beton bloklar vinçle üst üste konulurken, vinçle kaldırılan on ikinci bloğun vincin salınım yapması sebebi ile on birinci bloğun köşesine çarpması sonucu stok makinesi ile beton bloklarının devrilerek, beton blokların düzgün yerleştirildiğini başka bir vincin taşıdığı sepette kontrol eden F.C.'nin içinde bulunduğu sepete çarpması sonucu, F.C.'nin vinç sepetinden aşağı düşmesi.

(Kusur Oranı Dağıtımı)

Kusurlu Bulunan	Kusur Oranı	Gerekçe	İlgili Mevzuat
İşveren	**%100**	✓ Vinçle kaldırılacak yükün salınımını engellememe. ✓ İşyerinde yapılacak çalışmalarda meydana gelebilecek tehlike ve riskleri değerlendirmeme. ✓ İşçiye emniyet kemeri vermeme. ✓ Düşme tehlikesi bulunan yerlerde korkuluk veya eteklik, güvenlik ağı gibi önlemleri almama.	✓ İş Kanunu/Mad. 77 ✓ İSİGT/Mad. 381,384 ✓ Yap.İş.İSİGT/Mad. 2,8,112, Ek IV Bölüm II Mad. 5.2.) ✓ İş Ekp.Kull.Sağ. ve Güv. Şart.Yön./Mad. 5,6,8,9, Ek II-3.1.3, 3.25, 4.1.1., 4) ✓ Kiş.Kor.Don.Yön./Mad. 5,6 Ek III Mad.9)

Not: Sözleşme gereği, makine imalat ve montajının eser sahibine ait olması, bu işin ayrı bir mühendislik bilgisi gerektirmesi ve kazanın meydana geldiği yerde de bu yönde bir yeterliliğin olmaması sebebi ile sadece kazalının işverenine kusur verilmiştir.

2.5. İşveren Kusuru ile İlgili Genel Parametreler:

Rücuan tazminat veya alacak davaları sonucu Yargıtay'ın verdiği hükme esas alınan bilirkişi raporları da göz önünde bulundurulduğunda; iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde, işverenin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı hareketinin ya da işçiyi gözetme borcunu yerine getirmediğinin tespiti halinde, olayın meydana gelmesinde, işverenin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı hareketinin kazaya veya meslek hastalığına yol açma ağırlığı değerlendirilmek kaydıyla, işverene izafe edilecek kusurla ilgili parametrelere ana hatları ile aşağıda yer verilecektir. Ancak, her olayın kendine özgü bileşenleri bulunduğu, olayların homojen olmadığı gözden uzak tutulmamalıdır. Ayrıca, söz konusu parametreler belirlenirken, kasıt ve işveren açısından kaçınılmazlık olgusu ile üçüncü kişi kusurunun mevcut olmadığı kabul edilmiştir.

İşverene İzafe Edilecek Kusur Oranları	İşverenin Kusurunu Etkileyen Haller
%90 ila %100	➢ Kazaya uğrayan veya meslek hastalığına maruz kalan sigortalı; • 16–18 yaşından küçükse (hafif–ağır ve tehlikeli işler), • İşe yeni başlamış olması sebebi ile işyeri/çalışma ortamı/iş ekipmanlarına uyum için yeterli bir çalışma süresi geçmemişse (oryantasyonu tamamlanmamışsa), • İşe başlamadan önce yahut işbaşında eğitime tabi tutulmamışsa, • İş kazası veya meslek hastalığına ağır kusuruyla sebebiyet vermemişse,
%75 ila %90	➢ Kazaya uğrayan veya meslek hastalığına maruz kalan sigortalı; • 18 yaşından büyükse, • Mesleki kıdemi yoksa, • Olaya, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi yahut ağır kusuru ile sebebiyet vermemişse,
%75 ila %80	➢ Kazaya uğrayan veya meslek hastalığına maruz kalan sigortalı; • 18 yaşından büyükse, • İşle ilgili diploma veya sertifikası varsa, • En az bir yıllık bir çalışması bulunuyorsa, • Olaya, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi yahut **ağır kusuru ile sebebiyet vermemişse,**
%25 ila %75	➢ Kazaya uğrayan veya meslek hastalığına maruz kalan sigortalı; • 18 yaşından büyükse, • İşle ilgili diploma veya sertifikası yoksa, • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi yahut **ağır kusuru ile olaya sebebiyet vermişse,**
%0 ila %50	➢ Kazaya uğrayan veya meslek hastalığına maruz kalan sigortalı; • 18 yaşından büyükse, • Olay tarihinde bir yıldan fazla süredir çalışıyorsa, • İşle ilgili diploma veya sertifikası bulunuyorsa, • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi yahut **ağır kusuru ile olaya sebebiyet vermişse**,

2.6. Meslek Hastalıklarında Kusur Durumlarının Tespiti:

5510 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir." şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, meslek hastalığı, işin yürütüm şartlarına bağlı tekrarlanan bir etki sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Meslek hastalığı soruşturmalarında, incelemeye alınan işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı hareketler, iç emrin (2.2) nci maddesinde belirtilen açıklamalar çerçevesinde değerlendirilecektir.

Meslek hastalığı, her ne kadar son çalıştığı işyerinde ortaya çıkmış bulunsa bile meslek hastalığına sebep olan etki, bu hastalığa yol açan nitelikte başka bir işyerindeki çalışmasından kaynaklı olabileceği unutulmamalıdır. Meslek hastalığı incelemelerinde kusur oranları belirlenirken bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Sırf meslek hastalığının son işyerinde çıkmasından hareketle kusur oranı belirlenmemeli, kusur oranının verilmesine ilişkin somut tespitler ve kanuni düzenlemelere yer verilmelidir.

Soruşturma sürecinde, kişinin meslek hastalığına yol açabilecek sektörde geçen çalışmaları, sektördeki çalışması esnasında işyerlerinde yaptığı işler ve çalıştığı bölümler, sektördeki çalıştığı işyerlerindeki çalışma şartlarına ilişkin yapılan tespitler, ilgili mevzuatlarda bulunan maruziyet süreleri ile iş sağlığı ve güvenliğine aykırılık durumları gibi hususları dikkate alınarak hastalığın çıktığı işyerinden önce çalıştığı işyerleri de incelemeye dahil edilebilecektir. Yeterli tespitlerin bulunması halinde incelemeye dahil edilen işverenlere de kusur oranı belirlenebilir. Olaya ilişkin soruşturma esnasında, inceleme kapsamına alınan daha önceki çalıştığı işyerlerinin incelenmesine yönelik ayrıca görev emri talep edilmeyecektir.

Meslek hastalığı soruşturmalarında göz önünde bulundurulması gereken bazı durumlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Soruşturma esnasında, meslek hastalığına maruz kalan kişinin bu hastalığa sebebiyet veren faaliyet konusundaki işyerlerindeki çalışmaları dikkate alınmalıdır. Meslek hastalığına sebebiyet vermeyen faaliyet konusu işyerindeki çalışma sonucunda hastalığın ortaya çıkması beklenemeyeceği gibi bu işyerinin işverenlerinde sorumluluk aramak da mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, meslek hastalığına sebebiyet veren işyerlerindeki çalışmalardan hareketle, kişinin yaptığı iş, çalıştığı bölüm, bu işyerinde etkiye maruz kaldığı süre gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

b) Özellikle çalışmaya başlamasında sağlık raporu alınması şartı bulunan veya çalışmanın devamı süresince belli periyotlarda sağlık kontrollerinin yapılması şartı bulunan işyerlerinde yapılan soruşturmalarda kusurun verileceği işverenin tespiti açısından da, meslek hastalığına maruz kalan sigortalının sağlık raporunun bulunup bulunmadığının tespiti önem arz etmektedir.

4857 sayılı İş Kanunun 86 ncı maddesine göre "Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır." ve 87 nci maddesine göre "Ondört yaşından onsekiz yaşına

kadar (onsekiz dahil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından önce işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların onsekiz yaşını dolduruncaya kadar altı ayda bir defa aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarına bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde saklanarak yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur" hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeler 6331 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılarak sağlık gözetimine ilişkin düzenlemeler 6331 sayılı Kanun içerisinde düzenlenmiştir. 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince işverenler, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamakla yükümlü olup çalışanlarını,

İşe girişlerinde,

İş değişikliğinde,

İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde,

İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır. Yine, 26/12/2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği'nde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamamaktadır.

Söz konusu açıklamalar doğrultusunda, meslek hastalığına sebebiyet veren işyerinde sağlık raporu alınarak çalışmaya başlatılan bir kişinin, bu çalışması esnasında meslek hastalı raporu verilmesi durumunda, işe girişte sağlıklı olduğuna dair sağlık raporunun bulunması hastalığın bu işyerindeki çalışmasından kaynaklandığına bir karine teşkil edebilmektedir. Bu karine kesin olmamakla birlikte, daha sonra aldığı raporlarla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. İşe girişte sağlık raporunun alınmaması ise işverenin kusuruna esas teşkil eder.

Meslek hastalığının tespit edildiği işyerinde çalışmaya başlaması esnasında rahatsızlığın bulunduğuna dair raporunun bulunması nedeniyle hafif işlerde çalıştırılması uygun görülenlerle ilgili olarak, sorumluluk açısından daha önce çalıştığı işyerlerine yönelmek yerinde olacaktır. Alınan rapora aykırı çalıştığının tespiti halinde ise bu işyerinin sorumluluğu ile birlikte daha önceki çalıştığı işyerlerinin sorumluluğu da belirlenebilir.

Meslek hastalığına yol açan işyerinde çalışmakla birlikte maruziyete yol açmayan bir ortamda çalışılması veya hafif işleri yapması halinde de son işyerinden ziyade önceki çalışmalarına bakıp sorumluluk tayin etmek yerinde olacaktır.

3. Üçüncü Kişinin Kusur Sorumluluğu ile İlgili Hususlar:

5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası "İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir." hükmü ile yine aynı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında "Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malûl veya vazife malûlü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için Kurumca zarara sebep olan üçüncü kişilere rücû edilir." hükmünü amirdir.

5510 sayılı Kanunda üçüncü kişiler için "kusur"un niteliği belirtilmemiştir. İhmal, ağır kusur ve kasıt kavramları aynı maddede değerlendirilecektir.

Üçüncü kişinin sorumlu tutulabilmesi, kusuru ile olaya sebep olmasına bağlı olup, üçüncü kişi hakkında kusursuz sorumluluk esasları uygulanamayacaktır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "üçüncü kişi" terimi, kazaya, hastalığa veya meslek hastalığına uğrayan sigortalı ile bunun işvereni dışında kalan tüm kişileri ifade etmektedir (Anayasa Mahkemesinin 15/03/2012 tarihli ve 2011/128 Esas, 2012/40 Karar Sayılı kararı).

Bu durumda, bir iş kazası ve meslek hastalığında işveren ve sigortalı dışında, olaya dahli olan tüm gerçek veya tüzel kişiler üçüncü kişi olarak kabul görecektir.

Temin edilecek bilgi ve belgelere göre, olayın meydana gelmesinde üçüncü kişilerin kastının olduğu yönünde kesin kanaate varılması halinde, 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin dördüncü ve 39 uncu maddesinin birinci fıkralarının uygulanması bakımından öneride bulunulacaktır.

Yapılacak iş kazası ve meslek hastalığı soruşturmalarında, 4857 sayılı İş Kanunu ile 5510 sayılı Kanunun işveren vekilliği konusundaki farklı yaklaşımları dolayısıyla işveren vekili ile bu bağlamda iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile ilgili açıklama yapmakta fayda görülmektedir.

3.1. İşveren Vekilinin Kusur Sorumluluğu:

4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında "İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur." ve beşinci fıkrasında "Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz." hükümleri yer almaktadır.

6331 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında da "İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır." hükmü yer almaktadır.

5510 sayılı Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında ise "İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse, işveren vekilidir. Bu Kanunda geçen işveren deyimi, işveren vekilini de kapsar." şeklindeki düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu kanunlarda, işveren vekilliği kavramı tanımlanmış ve işveren için öngörülen yükümlülüklerden işveren vekilinin de sorumlu olduğu belirtilmiştir.

İş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde, alınmamış veya uygulanmamış bir iş sağlığı ve güvenliği önleminden bahsedilecekse, işveren vekilinin de bu önlemlerin alınmasında veya uygulamasının takip ve gözetiminde işveren adına hareket eden, bu hususta emir ve talimat verebilen kişi olması gerekmektedir.

Bu durumda işveren vekilini salt temsil yetkisinden ötürü kusurlu saymak mümkün olmadığı gibi vekaletinden dolayı üçüncü kişi olarak mütalaa etmek de isabetli olmayacaktır. İşveren, denetim ve gözetim borcunu sorumluluk kendi üzerinde kalmak kaydıyla vekaleten devrettiğinden, işveren vekilinin işverenin denetim ve gözetim borcu veya genel ve objektif yükümlülüklerinden kaynaklı kusurunu, işveren kusuru olarak değerlendirmek gerekecektir.

Bunun dışında, iş kazası veya meslek hastalığı, işveren vekilinin kusurlu bir davranışı (kastı, suç sayılır eylemi ya da her türlü kişisel ihmali) sebebi ile meydana gelmişse, bu kişilere işveren vekili olarak değil üçüncü kişi olarak kusur atfetmek gerekecektir.

3.2. Kamu Davasından Kaynaklanan Kusur Sorumluluğu:

Ceza yargılamasında kesinleşen hüküm, hukuk hakimini ve bilirkişi raporlarını etkilemektedir. Mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 53 üncü maddesi ve Yargıtay'ın yerleşik içtihatları gereği, ceza yargısında kesinleşen hükmün (şahsi kusur tespitine dair hüküm), hukuk mahkemesinde oranlara bağlı kalmaksızın hukuk hakimini bağlayacağı yönü dikkate alındığında hakkında hüküm verilen bu kişilere kusur verilmesi söz konusu olmaktadır.

Ancak, 6098 sayılı Borçlar Kanununun 74 üncü maddesi (D-1.Ceza Hukuku İlişkisi) ile yapılan düzenlemeyle;

"Hakim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı gibi, ceza hakimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir.

Aynı şekilde, ceza hakiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da, hukuk hakimini bağlamaz" hükmü getirilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alındığında, ceza yargılaması sonucu kesinleşmiş yargı kararı gereği ceza hukuku açısından kusurlu sayılan kişiler olsa bile, iş kazası veya meslek hastalığı incelemelerinde müfettiş, kanuni gerekçelere dayanmak kaydıyla, bu hükümle bağlı değildir.

İş kazaları veya meslek hastalıkları ile ilgili görülen kamu davaları esas itibariyle ceza davası olmaları nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 20 nci maddesinde yer bulan "cezaların şahsiliği ilkesi" gereği, kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar dışında, tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamamaktadır. Bu nedenle iş kazası ve

meslek hastalığının konu olduğu kamu davalarında kusur dağılımı yapılırken, şahıslar dikkate alınmakta ve 5510 sayılı Kanun uyarınca işveren olan tüzel kişiler yerine, bunların yetkili ortakları, şirket müdürleri, işveren vekilleri gibi kişilere suç izafe edilmektedir.

Ancak, ceza davasındaki kusurun dayanağının genel ve objektif esaslara dayanması (örneğin işverence alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmaması sebebi ile işveren ortağın kusurlu bulunması) halinde şirket ortağı, şirket müdürü, işveren vekili gibi kişilere atfedilen kusur oranı, işveren kusuru içinde değerlendirilecektir. Ceza davasında bu türde bir kusur dağılımının yapıldığı durumlarda, kusur atfedilen kişilerle doğrudan ilişkilendirilebilecek tespitlerin varlığı halinde, üçüncü kişinin sorumluluğu söz konusu olacaktır.

3.3. Aynı İşyerinde Çalışan Sigortalının Olayın Meydana Gelmesindeki Kusuru:

İş kazasına veya meslek hastalığına maruz kalan sigortalı ile birlikte çalışan diğer sigortalıların kusuru tespit edilmiş ve kusurun ağırlığı kazaya etki açısından tali bir nitelik taşıyorsa ya da bu kişi eğitime tabi tutulmadan işbaşı yaptırılmış ve unvansız bir çalışan ise, tespit edilen diğer hususlara göre değişkenlik göstermekle birlikte, kusur oranı %1 (yüzde bir) ila %10 (yüzde on) arasında değişebilecektir.

Şayet kazaya karışan diğer sigortalı unvanlı bir çalışan ise yahut yaptığı işle ilgili eğitime tabi tutulmuşsa ve kusurun ağırlığı kazaya etki açısından tali nitelik taşıyorsa kusur oranı %5 (yüzde beş) ila %10 (yüzde on) arasında değişecektir.

3.4. 6331 Sayılı Kanun Gereği İstihdamı Zorunlu Personelin Kusur Sorumluluğu:

İş kazaları ve meslek hastalıklarında Kuruma karşı sorumlu tutulacak üçüncü kişi kapsamı, özellikle 6331 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler nedeniyle oldukça genişlemiştir.

Bu nedenle, sözü edilen düzenlemelerle çalışma ilişkisine görev ve sorumluluklar yüklenerek dahil edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının kusur sorumluluğu açısından açıklamalara aşağıda yer verilecektir.

3.4.1. İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı:

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen yürürlük tarihleri de dikkate alınmak suretiyle, aynı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca işverenlerin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. İşveren bu yükümlülüğünü yerine getirirken, varsa çalışanları arasından mevzuatta belirtilen şartlara haiz personeli görevlendirebileceği gibi belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde kendisinin de bu görevi üstlenebileceği, çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya Bakanlıkça yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerden hizmet alarak yerine getirebileceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda işveren tarafından istihdam edilen iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri kurum uygulamasında üçüncü kişi olarak kabul görecektir.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen şartları haiz olması sebebi ile söz konusu yükümlülüklerin, bizzat gerçek kişi işveren tarafından yerine getirilmesi durumunda; işveren

yükümlülükleri ile iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi olmaktan kaynaklı yükümlülükler iç içe geçeceğinden, tüm kusur işveren kusuru olarak değerlendirilecektir.

İşverenin, sermaye veya şahıs şirketi ya da adi ortaklık olduğu ve şirket ortaklarının iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevini icra ettiği durumlarda, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi olmaktan kaynaklı görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde kusuru bulunan şirket ortağına, işveren kusurundan bağımsız olarak, 5510 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında üçüncü kişi olarak kusur izafe edilecektir.

İşverenin bu yükümlülüğünü, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirmesi durumunda ise görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde kusuru tespit edilen iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi ile bunları çalıştıran ortak sağlık ve güvenlik birimi yetkilileri yine üçüncü kişi kapsamında değerlendirilecektir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenen ve iş sağlığı ve güvenliği alanında istihdamı zorunlu tutulan kişilerin, iş kazası ve meslek hastalığındaki kusur oranları belirlenirken söz konusu üçüncü kişilerin kusurunun ağırlığı üzerinde durulacaktır. Kusurun ağırlığına göre, diğer şartların ayrıca değerlendirme konusu edilmesi hali istisna olmak üzere, bu kişilere %5 (yüzde beş) ila %40 (yüzde kırk) arasında değişen oranlarda kusur atfedilebilecektir.

Örneğin; 6331 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında, işveren tarafından oluşturulan "risk değerlendirmesi ekibinde" yer alan ve Kurum uygulaması açısından üçüncü kişi konumunda bulunanlar, iş kazasına ya da meslek hastalığına yol açan risk unsurunu değerlendirme raporunda tespit etmemişler yahut risk değerlendirme raporuna risk unsurunu almış olmakla birlikte işverene tedbir alması için bildirim yapmamışlar veya işverene tebliğ etmiş olmakla birlikte işverence tedbir alınmaması durumunda bu hususu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne) ihbar etmemişlerse olayın meydana gelmesinde (diğer koşulların varlığı ayrıca değerlendirilmek üzere) kusurlu sayılabileceklerdir.

Yürütülecek iş kazası veya meslek hastalığı soruşturmaları neticesinde, olayın meydana gelmesinde kusuru tespit edilen iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi hakkında, "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne) gerekli bildirimler ayrıca yapılacaktır.

Örnek-4: (İş Güvenliği Uzmanı- Ankara 1.İş Mahkemesi, Esas:2012/4)

Olay Özeti: 26 yaşında ve beş yıllık sıvacı ustası olan işyeri çalışanı A.B.'nin, 30/11/2010 günü, saat 08.00 sularında iç sıva için kullanılan ahşap sıpa iskeleyi, bulunduğu üçüncü kattan sıva yapılacak dördüncü kata, 12-13'lük demirlerle 2-3 sıra halinde çekilmiş merdiven korkulukları bulunan merdivenden taşıdığı sırada dengesini kaybederek, inşaatın üçüncü ve dördüncü kat arası merdiven boşluğundan zemin kata düşmesi.

(Kusur Oranı Dağıtımı)

Kusurlu Bulunan	Kusur Oranı	Gerekçe	İlgili Mevzuat
İşveren	**%70**	✓ İnşaattaki alçı işinin yetkili teknik eleman denetim ve gözetiminde yapılmaması. ✓ Merdiven kenarındaki korkuluğun düşmeyi engelleyici şekilde ve uygun olmaması. ✓ Kazalının ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait sağlık raporu bulunmaması. ✓ İşçiye iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemesi.	✓ İş Kanunu/Mad.77, 86 ✓ Yap.İşl.İSGT/Mad.3,4,5,6.2 ✓ İş.Ekp.Kul.Yön./Mad.5 ✓ Ağır ve Teh.İş.Yön./Mad.5 ✓ Çal.İşçi Sağ. İş Güv. Eğt.Yön./Mad. 8-14
Kazalı işçi	**%25**	✓ Tehlikenin bilincinde aklıselim sahibi (26 yaşında) yetişkin bir inşaat işçisi (sıvacı ustası) olmasına rağmen çalışırken kendi emniyet ve güvenliğini düşünmeyerek dikkatsiz ve tedbirsiz davranması.	✓ İş Kanunu/Mad.77 ✓ İSİGT/Mad.2, 499
Üçüncü Kişi	**%5**	✓ İş güvenliği uzmanın, sağlık ve güvenlik planı hazırlamakla yetinmeyip, inşaatta alınması gerekli tedbirlerin, çalışanların güvenliği için tehlike oluşturup oluşturmadığının kontrolünü sağlamada yeterli özeni göstermemesi.	✓ İş Güv. Uzm. Gör., Yet., Sor. ve Eğit. Hak. Yön./Mad.7

4. Kazalı Sigortalının Kusur Sorumluluğu ile İlgili Hususlar:

5510 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde "Sigortalının aşağıdaki sayılan nedenlerden dolayı iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri;

a) Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar hariç, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının artmasına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir.

b) Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadarı Kurumca eksiltilir.

c) Kasdi bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında ödenir."

Hükmü yer almaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin;

birinci fıkrasının (b) bendinde "Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının, mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde belirlenen kusur derecesinin üçte biri oranında Kurumca eksiltilerek ödenir. Ancak kusur derecesinin bilgi ve belgelerde yer almaması halinde yüzde beş oranında Kurumca eksiltilir.", (c) bendinde "Mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğradığı saptanan meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında ödenir.",

ikinci fıkrasında ise "Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin uygulanmasında; sigortalının, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymaması, tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen bir hareketi yapması, yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı hareket etmesi, açıkça izne dayanmadığı gibi, hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi bilerek yapması, yapılması gerekli bir hareketi savsaması, ağır kusuruna esas tutulur."

Hükümleri yer almaktadır.

Olayın meydana gelmesinde sigortalı kusuruyla ilişkili olmaması ve kazadan sonraki bir duruma işaret etmesi sebebiyle 5510 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki husus istisna olmak üzere, aynı maddenin (b) ve (c) bendi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine göre, bir iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalan sigortalıya kusur izafe edebilmek için, mevzuatta öngörülen genel şartların (sigortalı olma, olayın yasadaki koşullara uygun olarak iş kazası veya meslek hastalığı sayılması gibi) yanı sıra bir takım özel koşulların da varlığı gerekmektedir. Bu şartlar, sigortalının ceza sorumluluğunun bulunması ve ağır kusuru veya kasti bir hareketi sebebi ile iş kazası veya meslek hastalığına sebep olmasıdır.

Ceza sorumluluğu genel olarak bir kişinin kendi kusurundan sorumlu tutulabilmesini ifade etmektedir.

Kusur yargısında bulunulabilmesi için, sigortalının olaya sebebiyet veren fiille bağlantılı olarak algılama ve irade yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Dolayısıyla kusur sorumluluğunun, algılama ve irade yeteneği olmak üzere iki unsuru bulunmaktadır.

Bu nedenle olayla ilgili soruşturma yapan müfettiş, sigortalının kişisel özellikleri (yaş, özür durumu, hastalık vb.) ile olay esnasında içinde bulunduğu koşulları, sigortalıya kusur atfederken göz önünde bulundurulmalıdır.

Temin edilecek bilgi ve belgelere göre, olayın meydana gelmesinde sigortalının kastının olduğu yönünde kesin kanaate varılması halinde, 5510 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin uygulanması önerilecektir.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında, çalışma hayatı ile ilgili genel yükümlülükler işverene yüklenmekle birlikte, işçinin de alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu çerçevede, 6331 sayılı Kanunun "Çalışanların yükümlülükleri" başlığını taşıyan 19 uncu maddesinde, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda, işçilerin uymak durumunda olduğu yükümlülüklere yer verilmiştir.

İşveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve talimatlar doğrultusunda çalışanların uymak zorunda olduğu yükümlülükleri şunlardır:

a) Kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemek.

b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

c) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

ç) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

d) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

e) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

İşçilerin söz konusu yükümlülüklere uymaması, SSİY'nin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince "ağır kusur" olarak değerlendirilecektir.

Kusuru bulunmakla birlikte, yukarıda belirtilen hususlar kapsamında "ağır kusurlu" sayılmayan sigortalı için de gerekmesi halinde kusur oranı tespiti cihetine gidilecektir.

Yerleşmiş yargı kararlarında sigortalıya kusur izafe edilirken, özellikle yaşı, mesleği ve mesleki kıdemi gibi hususlar göz önünde bulundurularak, "yaşı ve mesleki tecrübesi itibariyle, kendi güvenliğini sağlamada dikkatsiz ve tedbirsiz davranması" gerekçesinden hareket edilmektedir. Örneğin, 18 yaşında genç bir işçi ile 45 yaşında olgun bir işçinin kusuru eşit değerlendirilmediği gibi, yine iki yıllık mesleki tecrübesi olan bir işçi ile yirmi yıllık mesleki tecrübesi olan bir işçiye aynı oranda kusur verilmemektedir.

4.1. Yaş ve Kıdem Unsurunun Sigortalının Kusur Oranı Üzerindeki Tesiri:

Yaş olgusu, tehlikeyi anlayabilecek "bilgi ve idrak yeteneğine sahip olmak" şeklinde değerlendirilmektedir.

Olayın vuku bulduğu andaki diğer şartları (kıdemsiz, üçüncü kişi kusurunun bulunmaması, sigortalının ağır kusurunun olması gibi) sabit kabul ettiğimizde, yargı kararları ışığında olaya maruz kalan sigortalının yaşının kusuru üzerindeki tesirinin, genel hatlarıyla aşağıdaki gibi olduğu gözlenmiştir.

Sigortalıya İzafe Edilecek Kusur Oranları	İş Kazasına Uğrayan veya Meslek Hastalığına Tutulanın Kusurunu Etkileyen Haller
%0 ila %10	➢ Kazaya uğrayan veya meslek hastalığına maruz kalan sigortalı; • **18 yaşından küçükse,** • İşe başlamadan önce veya işbaşında eğitime tabi tutulmamışsa, • İşe yeni başlamış olması sebebi ile işyeri/çalışma ortamı/iş ekipmanlarına uyum için yeterli bir çalışma süresi geçmemişse (oryantasyonu tamamlanmamışsa),
%10 ila %25	➢ Kazaya uğrayan veya meslek hastalığına maruz kalan sigortalı; • **18 yaşından büyükse,** • İşe başlamadan önce yahut işbaşında eğitime tabi tutulmamışsa, • İşe yeni başlamış olması sebebi ile işyeri/çalışma ortamı/iş ekipmanlarına uyum için yeterli bir çalışma süresi geçmemişse (oryantasyonu tamamlanmamışsa),

Örnek-5: (İşçi Kusur Oranında Temel Argüman: Yaş Unsuru – Ankara 18. İş Mahkemesi 22/04/2010 T., 2008/814 E, 2010/218 K.)

Olay Özeti: Asıl işveren tarafından üstlenilen yüklenim konusu inşaat işinde iş üstlenen alt işveren işçilerinden, olaydan üç ay kadar önce yardımcı işçi olarak işe alınan ve herhangi bir eğitime tabi tutulmadan işe başlatılan, kaza tarihinde 17 yaşında olan F.A.'nın, 10/08/2004 günü bir oda içindeki parkeleri vernikleme ve temizleme işlerini zımpara makinesi ile yaptığı esnada, zımpara makinesinin bağlı olduğu uzatmalı üçlü seyyar prizden etrafa saçılan kıvılcımın, işin yapıldığı oda içinde ağzı açık bir biçimde bulunan 12 kg.'lık vernik tenekesine sıçraması ve vernik tenekesinin aniden alev alarak patlaması sonucu çıkan yangında yaralanması.

(Kusur Oranı Dağıtımı)

Kusurlu Bulunan	Kusur Oranı	Gerekçe	İlgili Mevzuat
İşveren	**%100** (Asıl İşv.:%60 Alt İşv.:%40)	✓ Tiner ile yapılan işlerde çocuk işçilerin çalıştırılamaması. ✓ Çalışma yapılan yerin havalandırmasının yetersiz olması. ✓ Tinerle çalışma yapılan yerde özelliği olmayan elektrik prizini kullanılması. ✓ İşçiye iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemesi. ✓ Tiner tenekesinin çalışma yapılan ortamda bulundurulması.	✓ Parlayıcı Pat. Teh. Zar. Mad. Çal. Al. Ted. Hk. Tüz./Mad. 17,54,55 ✓ İSİGT/Mad.2,3,4 ✓ Ağır ve Teh. İşl. Tüz./Mad.4,5,8,9
Kazalı	**%0**	✓ Eğitimsiz ve genç yaşta olması sebebi ile tehlikeli maddenin yaratabileceği tehlikeleri bilmesinin mümkün olamaması nedeni ile kusursuz.	***

Örnek-6: (İşçi Kusur Oranında Temel Argüman: Yaş Unsuru – Sincan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi), 25/02/2011 T., 2006/619 E, 2011/62)

Olay Özeti: A.B. Ltd.Şti. unvanlı işyerinde bir gün önce vasıfsız işçi olarak işe alınan ve iş sağlığı ve güvenliği ile yapacağı iş konusundaki tehlikeler hakkında yeterli eğitim verilmeyen 29 yaşındaki V.K.'nın, 12/12/2003 tarihinde çalıştığı kum eleme makinesinin paletine sıkışan kumları, makineyi durdurmadan, demir bir maşa yardımı ile temizlemeye çalıştığı esnada sağ elini palete kaptırması.

(Kusur Oranı Dağıtımı)

Kusurlu Bulunan	Kusur Oranı	Gerekçe	İlgili Mevzuat
İşveren	**%80**	✓ Kum eleme makinesinde koruyucu olmaması. ✓ Kum sıkışmayı önleyici tedbirlerin alınmaması. ✓ İşçiye işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilmemesi.	✓ İş Kanunu/Mad.77 ✓ İSİGT/Mad. 2,3, 4,142 ✓ Makine Emn. Yön./Ek-1 Mad.1.3.7 ✓ İş Ekp. Kull. Sağ. ve Güv. Şart. Yön./Mad.2.8. ✓ Çal. İşç. Sağ. İş Güv. Eğt. Usl.ve Esas.Hak.Yön./Mad.8-14

Kazalı	**%20**	✓ Sıkışan kumları temizlemeden önce makineyi durdurması gerektiğini bilebilecek yaşta olmasına karşın dikkatsiz ve tedbirsiz davranması.	✓ İSGT/Mad.2,499

Kıdem unsuru iki ögeyi içerir biçimde değerlendirmeye konu edilmektedir. Bunlardan ilki, kazaya veya meslek hastalığına uğrayan sigortalının yaptığı işle, iş koluyla, sektörle ilgili olarak, çıraklık eğitim merkezi, meslek lisesi yahut yüksekokul veya üniversite gibi kurumlardan eğitim alıp almadığı, sertifikasyonunun bulunup bulunmadığı ve görevinin veya görev unvanının ne olduğu hususudur. İkincisi ise, sigortalının yaptığı işte, çalıştığı işkolunda ya da sektörde, Kurum kayıtları esas alınmak kaydıyla, yaklaşık olarak ne kadar süreden beri çalışmakta olduğudur.

Olayın vuku bulduğu andaki diğer şartlar (yaş, üçüncü kişi kusurunun bulunmaması, sigortalının ağır kusurunun olmaması gibi) sabit kabul edildiğinde ve yargı kararları da göz önünde bulundurulduğunda, sigortalının kıdeminin atfedilecek kusur üzerindeki tesirinin genel hatlarıyla aşağıdaki gibi olduğu gözlenmiştir.

Sigortalıya İzafe Edilecek Kusur Oranları	**İş Kazasına Uğrayan veya Meslek Hastalığına Tutulanın Kusurunu Etkileyen Haller**
%10 ila %25	➢ Kazaya uğrayan veya meslek hastalığına maruz kalan sigortalı; • Yaptığı işle/iş koluyla/sektörle ilgili olarak diploma veya sertifikası bulunuyorsa, • İş kolunda en az bir yıllık çalışma süresi mevcutsa,

Örnek-7: (İşçi Kusur Oranında Temel Argüman: Kıdem Unsuru – Ankara 2.İş Mahkemesi, E.2010/117)

Olay Özeti: Üç yıllık tamirci olan M.K.'nın 09/11/2010 günü, işverene ait kamyonun arızalanan damper kapağını, vinçle 50 cm. askıya alarak tamir etmeye çalıştığı esnada, damperi tutan zincirin vinç bomuna takılı olduğu kancadan kurtulması sonucu boşalan 300 kg. ağırlığındaki damper kapağının düşerek, kazalının başını kamyon kasasına sıkıştırması.

(Kusur Oranı Dağıtımı)

Kusurlu Bulunan	Kusur Oranı	Gerekçe	İlgili Mevzuat
İşveren	**%90**	✓ Kaldırılmış olan kamyon arka kapağını tutan zincirin istem dışı kancadan kurtulmaması için gerekli tedbirin alınmaması. ✓ Kapak ile kasa arasına takoz konulmaması. ✓ İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemesi.	✓ İş Kanunu/Mad.77 ✓ İş Ekp. Kull. Sağ. ve Güv. Şart. Yön. / Mad. Ek-I-3.2.3 ✓ Çal. İşç. Sağ. İş Güv. Eğt. Usl. ve Esas. Hak. Yön. / Mad.8-14
Kazalı	**%10**	✓ Yaşı ve tecrübesi itibari ile kendi güvenliğini sağlamada gerekli dikkat ve özeni göstermemesi.	✓ İSGT/Mad. 2,499 ✓ Çal. İşç. Sağ. İş Güv. Eğt. Usl. ve Esas. Hak. Yön./ Mad.10

İş kazasının meydana geldiği sırada, sigortalının yaşı ile kıdemi birlikte değerlendirilmektedir.

Olayın vuku bulduğu andaki diğer şartlar (üçüncü kişi kusurunun bulunmaması, sigortalının ağır kusurunun olmaması gibi) sabit kabul edildiğinde ve yargı kararları da göz önünde bulundurulduğunda, sigortalının kıdeminin atfedilecek kusur üzerindeki tesirinin genel hatlarıyla aşağıdaki gibi olduğu gözlenmiştir.

Sigortalıya İzafe Edilecek Kusur Oranları	İş Kazasına Uğrayan veya Meslek Hastalığına Tutulanın Kusurunu Etkileyen Haller
%20 ila %25	➢ Kazaya uğrayan veya meslek hastalığına maruz kalan sigortalı; • 18 yaşından büyükse, • Kazaya yahut meslek hastalığına uğradığı sırada yaptığı işle/iş koluyla/sektörle ilgili olarak diploma veya sertifikası bulunuyorsa, • İş kolunda en az bir yıllık çalışma süresi mevcutsa,

Örnek-8: (İşçi Kusur Oranında Temel Argüman: Yaş ve Kıdem – Denizli 1.İş Mahkemesi E.2003/1211, K.2011/105)

Olay Özeti: Klimacı olarak çalışan sigortalının klima kompaktöründe arıza meydana gelmesi sonucu evden çağrılması sebebiyle;

Klima kompaktörünün olduğu yere gidip arızanın tıkanıklıktan ileri geldiğini belirleyerek, yerden yaklaşık 2,5 metre yukarıdaki kapağın bulunduğu kısma erişebilmek için, eline bir çubuk alıp makinenin yanındaki dönel filtrenin ön paneline çıktığı sırada, ayağının kayması ile sol elinin makinenin içine doğru çekilip dönen helezona kapılarak parmaklarından yaralanması.

(Kusur Oranı Dağıtımı)

Kusurlu Olan	Kusur Oranı	Gerekçe
İşveren	%73	✓ 3 yıllık meslek lisesi mezunu. ✓ 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimi almış. ✓ 9 aydır aynı işyerinde, aynı iş kolunda çalışan biri. ✓ 24 yaşında yetişkin. ✓ Arızayı gidermeye yönelik müdahale şeklinin tehlikeli olduğunu fark edecek bilgi ve idrak yeteneğine sahip biri.
Vardiya Amiri	%1	
İş Güvenliği Sorumlusu	%1	
Kazalı İşçi	**%25**	

4.2. Sigortalının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Aykırı Hareketinin Kusur Oranı Üzerindeki Tesiri:

İş kazası veya meslek hastalığı, sigortalının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı hareketi sebebi ile meydana gelmiş ise (verilen talimatlara aykırı hareket, kişisel koruyucu donanımların kullanılmaması gibi yani ağır kusur hali mevcutsa) diğer tespitlere (yaş veya kıdemine) göre değişkenlik göstermekle birlikte aşağıdaki gibi olduğu gözlenmiştir.

Sigortalıya İzafe Edilecek Kusur Oranları	İş Kazasına Uğrayan veya Meslek Hastalığına Tutulanın Kusurunu Etkileyen Haller
%25 ila %100	➢ Kazaya uğrayan veya meslek hastalığına maruz kalan sigortalı; • 18 yaşından büyükse. • Kazaya yahut meslek hastalığına uğradığı sırada yaptığı işle/iş koluyla/sektörle ilgili olarak mesleki eğitimi mevcutsa. • İş kolunda en az bir yıllık çalışma süresi mevcutsa.

Örnek-9: (İşçi Kusur Oranında Temel Argüman: Yaş, Kıdem ve İş Güvenliği Mevzuatına Aykırı Hareket-Ankara 18.İş Mahkemesi E.2010/1364, K.2012/527)

Olay Özeti: Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Kızılcahamam İşletme Müdürlüğünde uzman elektrik teknisyeni olarak görev yapmakta olan sigortalının, görevlendirildiği Eğerli – Başköy Yaylasında abone bağlantısı yapmak amacıyla çıkmakta olduğu direkten ayakçakının kopması nedeniyle düşerek yaralanması olayı.

(Kusur Oranı Dağıtımı)

Kusurlu Olan	Kusur Oranı	Gerekçe
İşveren	%70	✓ Kazalı meslek lisesi mezunu. ✓ Yetişkin birisi. ✓ 26 yıldır TEDAŞ bünyesinde çalışıyor. ✓ EKAT belgesi mevcut. ✓ Direğe çıkarken emniyet kemerini direğe dolamamış. ✓ Ekipmanı yeterince kontrol etmemiş, bakım ve onarımına dikkat etmemiş, gerektiğinde yenisini talep etmemiş.
Kazalı sigortalı	**%30**	

Örnek-10: (İşçi Kusur Oranında Temel Argüman: Yaş, Kıdem ve İş Güvenliği Mevzuatına Aykırı Hareket – Yargıtay 10.HD. E.2008/15706, K.2010/3321)

Olay Özeti: Sigortalının pres makinesinin tamirini yaptığı esnada, çekiçle bir parçayı koparmak isterken sol gözüne demir çapağı kaçması sonucu kazaya uğraması.

(Kusur Oranı Dağıtımı)

Kusurlu Olan	Kusur Oranı	Gerekçe
İşveren	%50	✓ Kazalı 34 yaşında. ✓ Yetişkin birisi. ✓ 9 yıldır aynı fabrikada çalışıyor. ✓ Yeterince tedbirli ve dikkatli davranmamış. ✓ Kendisine verilen kişisel koruyucu donanımı (gözlük, yüz siperliği) kullanmamış.
Kazalı sigortalı	**%50**	

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI SORUŞTURMALARINDA İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ İLE DÜZENLENEN RAPORLARA İLİŞLİN HUSUSLAR

5. Kayıtların İncelenmesi:

5.1. İş kazası ve meslek hastalığı soruşturulmalarında kayıt incelemeleri, zorunlu haller dışında soruşturulan konu ile sınırlı kalması esastır. Ancak;

a) Denetime çıkarılan kayıtların eksikliği, geçersizliği, her zaman düzenlenebilir nitelikteki belgelerden oluşması ya da bu nitelikteki belgelerden başka dayanağı olmaması,

b) Sigortalılığı sağlanmaksızın çalıştırılan kişilerin bulunması,

c) Sigortalı olarak bildirilen kişilerin saklı kalmış çalışma gün ve kazançlarının tespiti, bu yöndeki ihbar, şikayet veya beyanın bulunması,

ç) İnceleme konusu olayla ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile adli merciler yahut kolluk kuvvetlerince yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen tutanak, rapor ve benzeri belgelerden, sigortalı olmaları gerektiği yolunda bilgilere ulaşılan kazalı, tanık ve başka nitelikteki kişilerin olması,

d) İşyerinden Kuruma yapılan bildirimlerin, sigortalı sayısı, çalışma gün sayısı veya sigorta primine esas kazanç tutarı yönünden, gerçeğe aykırı olduğu hususuna işaret edebilecek nitelikte bilgi, belge, tespit, beyan, ihbar veya şikayet olması,

gibi haller zorunlu haller kapsamında değerlendirilerek iş kazası ve meslek hastalığı soruşturulmalarında kayıt incelemeleri, söz konusu hususlar dikkate alınmak suretiyle genişletilebilecektir.

5.2. Olaya ilişkin olarak iş kazası tarihi veya meslek hastalığına ilişkin rapor tarihini de içine alan dönem ile 5510 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince olay tarihinden önceki on iki ay içindeki son 3 (üç) ay, inceleme dönemi olarak belirlenecektir. İnceleme dönemi, çalışanların veya olaya karışan kişilerin saklı kalmış çalışma gün ve kazanç tespiti gibi hususların bulunması halleri de göz önünde bulundurularak ayrıca belirlenebilir.

5510 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince olay tarihinden önceki on iki ay içindeki son üç aylık dönemde birden fazla işyerinde çalışılmış olması halinde; olayın meydana geldiği işyeri dışındaki diğer işyerlerindeki çalışmalarına ilişkin olarak ihbar ve şikayetin bulunmaması ve müfettişin uygun görmesi halinde, zaman ve emek kaybının önlenmesi amacıyla olayın meydana geldiği işyeri dışındaki diğer işyeri kayıtlarının incelenmesinden imtina edilebilir. Ancak, ünite tarafından diğer işyerlerinden Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarlarının, geçici iş göremezlik ödeneğinin veya sürekli iş göremezlik gelirinin hesabında dikkate alınması gerektiği yolunda öneride bulunulacaktır.

5.3. Kayıt ve belgelerin ibrazı işverenden istenir. Yazılı olarak istenilmesi durumunda kayıt ve belge ibrazı istem yazıları 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince işverenin tebligata uygun en son adresine gönderilecektir. Gerçek kişilere gönderilecek tebligatların, adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yerine gönderilmesi halinde 7201 sayılı Kanunun 10 uncu ve 21 inci maddeleri dikkate alınmak suretiyle tebliğ yapılmaktadır. Bunun için, tebligat zarfının adres kısmına "muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi" olduğunu belirtir ibareye yer verilmesi gerekmektedir.

5.4. Tebligatın, adres değişikliği, kapanma ve sair nedenlerle bila tebliğ iade edildiği durumlarda, elde edilen diğer bilgi, belge ve alınan ifadeler; inceleme konusu sigorta olayının "iş kazası" niteliğinde olduğu veya olmadığı yönünde kanaat oluşturmaya yetiyorsa "ara rapor" düzenlenmesi yoluna gidilecektir. Son raporun yazılması için, Kurum intra kayıtları ya da kimlik paylaşım sistemi üzerinden adres tespiti yoluna gidilmesi, tespit edilememesi halinde ise, ilgili Kurum ünitesinden işverenin tebligata elverişli adresinin tespit edilmesi istenilecek olup, adresin bildirilmesini müteakip kayıt incelemesi yapılacaktır.

5.5. İşyeri kayıt ve belgelerinin, kazalının veya görgü tanıklarının müfettişin bulunduğu ilden farklı bir ilde bulunması durumunda; müfettiş, durumu grup başkanlığına yazı ile bildirerek ifadenin alınacağı veya kayıtların inceleneceği yere kendisi gitmek suretiyle işi sonuçlandırabileceği gibi; turne programına göre bağlı olduğu grup başkanlığından veya diğer grup başkanlıklarından da ifade alınmasını veya kayıtların incelenmesini isteyebilir. İnceleme, görev emrinin ilk olarak verildiği müfettiş tarafından sonuçlandırılacaktır.

5.6. Kazalı veya görgü tanıkları, kendi tasarruflarıyla müfettişliğe başvuranlar hariç olmak üzere ikametgahlarının bulunduğu il sınırları dışına çağrılmayacaklardır.

5.7. Diğer tüm teftiş, inceleme ve soruşturmalarda olduğu gibi, iş kazası ve meslek hastalığı soruşturmalarında da; müfettişler turne bölgelerinde olacakları zaman dilimlerinde ifadesini almak veya belge ibraz etmek üzere davet yazısı göndermeyeceklerdir. Başka bir ifadeyle, grup başkanlığının bulunduğu il dışında görevde bulunacakları sürelere denk gelecek şekilde, vatandaşlar ifadeye çağrılmayacaktır. Bu konuda kişilerin mağdur edilmemesi esastır.

5.8. İş kazası incelemesi kapsamında olsun veya olmasın, işyeri kayıt ve belgeleri müfettiş tarafından tutanakla teslim alınacaktır. Müfettişin grup başkanlığında bulunmadığı durumlarda, işyeri kayıt ve belgeleri resmi evrak kaydından geçirilerek tutanakla grup başkanlıkları tarafından teslim alınacaktır.

5.9. 5510 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına göre belirlenen inceleme dönemini içerir kayıt inceleme tutanağında kazalıya ait ücret ödemelerinin dökümü yapılırken, yıllık ücretli izin süreleri için ödenen ücretin ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ödemelerin varlığının tespiti halinde bu tür ödemelerin tutarı ayrı ayrı belirtilecektir.

5.10. İnceleme dönemindeki sigortalıların işten ayrılış bildirgelerinin yasal süresinde Kuruma verilip verilmediğinin kontrolünün yapılması gerekmektedir.

5.11. 2013/5 sayılı genelgenin (4.11.3) üncü maddesinin (c - 2) alt maddesinde "Trafik kazası tespit tutanakları, vergi denetim elemanları tutanakları, kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen tutanaklar ile ihale makamları tarafından düzenlenen imza föyleri, puantaj kayıtları, çalışanların her birinin işyerine girmesinde kullanılan kimlik belgeleri, varsa çalışanlar için tutulmuş dosyadaki bilgiler, liman reisliklerince düzenlenen gemi çalışanları listeleri gibi belgeler bu kapsamda sayılabilir. Kamu kuruluşlarında görevli olan ve verilen görev gereğince düzenlenen tüm belgeler de, kamu kuruluşlarınca düzenlenen belge niteliğindedir. Bu durumda, iş müfettişlerince düzenlenen tutanaklar ve raporlar da aynı nitelikte sayılmak suretiyle, bu belgelerle çalıştığı tespit edilenlere hizmet kazandırılması gerekmektedir. Yine, PTT memurlarınca yapılan tebligatlarda resmi kuruluşlarca düzenlenen belge (tutanak) niteliğindedir." şeklinde açıklanmıştır. Buna göre yapılan işlemlere esas belgelerde yer alan kişilerin sigortalılık durumlarının inceleme esnasında açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait İşyerleri ile İlgili Kayıt İncelemesi:

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sigortalıların uğradıkları anlaşılan iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda, işyeri sağlık ve güvenlik kurullarınca tanzim olunanlar da dahil düzenlenen belgeler, savcılıkça alınan ifadeler ve bilirkişi raporları,

kolluk kuvvetlerince alınan ifadeler temin edilerek değerlendirilecektir. Hakkında soruşturma yapılan sigortalılar, tanıklar ve diğer ilgililerden alınan ifadelerde yer alan bilgiler ile hakkında bilgi edinilen kazalı ve diğer sigortalılar bakımından Kurumumuza verilen belgelerde yazılı bilgilerin uyumlu olması ve kayıt incelemesini gerekli kılacak ihbar veya şikayet olmaması hallerinde, Kurumumuz kayıtlarına itibar edilmek suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarının incelenmemesi yoluna gidilebilecektir.

7. Toplu Sözleşme Hükümlerinin Uygulandığı İşyerleri ile İlgili Kayıt İncelemesi:

Toplu sözleşme hükümlerine tabi özel sektöre ait işyerlerinde çalışan sigortalılar hakkında yapılacak iş kazası ve meslek hastalığı soruşturmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sigortalıların maruz kaldığı iş kazası veya meslek hastalıkları ile ilgili yapılan incelemeye ilişkin çalışmalara ek olarak, toplu sözleşme hükümleri de dikkate alınarak edinilecek bilgilerin aynı şekilde değerlendirilmesi ve edinilen bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre kayıt tetkikinin gerekmediğinin anlaşılması halinde, gerekçeleri belirtilmek suretiyle, kayıtlarının incelenmemesi yoluna gidilebilecektir.

8. Düzenlenecek Raporlara İlişkin Hususlar:

8.1. Olaylara ilişkin yapılan soruşturmalar sonucunda, Başkanlığımız tarafından belirlenen format ve şekillere uygun rapor düzenlenecektir.

8.2. 2014/16 sayılı genelge gereğince sigorta olayına ilişkin üniteler tarafından iş kazası olduğuna karar verilmiş olsa dahi, iş kazası ile ilgili yapılan incelemelerde kazalının sigortalılık niteliği ile olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hususlarında mutlaka değerlendirme yapılacaktır.

8.3. Maruz kalınan olayın iş kazası olduğunun tespiti halinde, olayın 5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ya da 506 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının hangi alt bendi gereğince iş kazası sayılacağının raporun sonuç ve kanaat kısmında açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

8.4. İş kazası veya meslek hastalığı incelemelerinde işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin sorumlulukları değerlendirilirken; 5510 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin yanı sıra, 22 nci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri de göz önünde bulundurularak sonuç oluşturulacaktır. Belirtilen kanun maddeleriyle ilgili herhangi bir tespit yapılamamış olsa dahi, raporda bu maddelerin uygulanmasına veya uygulanmamasına yönelik değerlendirme yapılarak raporun sonuç ve kanaat bölümünde yer verilecektir.

8.5. İş kazasının meydana gelmesinde üçüncü bir kişinin sorumluluğuna yönelik yargı kararının bulunması halinde 5510 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin altıncı fıkrasının ilgililer hakkında uygulanması önerilmelidir. Davanın sonuçlanmamış olması halinde, söz konusu madde hükmünün direkt uygulanması önerilmeyecektir. Devam eden dava ile ilgili olarak, raporun sonuç ve kanaat bölümünde; üçüncü kişinin iş kazasının meydana gelmesinde kastı veya suç sayılır bir hareketinin yargı kararıyla tespit edilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 76 ncı maddesin altıncı fıkrasının ilgililer hakkında uygulanması yönünde öneride bulunulacaktır.

8.6. İş kazası veya meslek hastalığı incelemelerinde; işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin olayın meydana gelmesinde iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına aykırı hareketlerine yönelik yapılan değerlendirmelerde, salt savcılık iddianamesi ve bilirkişi raporlarına atıfta bulunularak sonuç ve kanaat oluşturulmamalıdır. Bu hususta, gerek ilgili kanunlara gerekse kanunlara dayanılarak iş sağlığı ve iş güvenliğine yönelik yapılan düzenlemelere (tüzük, yönetmelik, tebliğ vb.) raporda mutlaka yer verilecektir.

8.7. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girdiği 30/12/2012 tarihinden önce meydana gelen iş kazası olaylarının değerlendirilmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu Kanun gereğince yapılan ikincil mevzuat düzenlemeleri dikkate alınarak yapılacaktır.

8.8. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girdiği 30/12/2012 tarihinden itibaren meydana gelen iş kazası olaylarının değerlendirilmesi, 6331 sayılı Kanun ve bu Kanun çerçevesinde yapılan ikincil mevzuat düzenlemeleri gereğince yapılacaktır. Söz konusu Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğince 4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin 6331 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunacağı hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

8.9. İş kazası veya meslek hastalığı incelemelerinde, 6331 sayılı Kanuna aykırılık tespit edilmesi halinde durumun ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir. Buna ilişkin hususlar belirtilirken, 6331 sayılı Kanununa aykırılıklar nedeniyle işverenler hakkında aynı Kanunun 26 ncı maddesine göre idari para cezasının uygulanmasına yönelik herhangi bir öneride bulunulmayacaktır.

8.10. Yürütülecek iş kazası veya meslek hastalığı soruşturmaları neticesinde, olayın meydana gelmesinde kusuru tespit edilen iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi hakkında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne) gerekli bildirimlerin yapılması gerektiği raporun sonuç ve kanaat bölümünde belirtilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

9. Grup Başkanlıklarınca Yapılacak Çalışmalar:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesinin (a, b, c, e ve g) bentleri ve Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamındaki sigortalılarla ilgili iş kazası ve meslek hastalığı sigorta olaylarından; hangi hallerde konunun incelenmesi talebi ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirileceği 10/06/2014 tarihli ve 2014/16 sayılı genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Genel anlamda; ölüm veya maluliyetle sonuçlananlar ile bir veya birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla tespiti yapılan meslekte kazanma gücü kayıp oranı %10 (yüzde on) ve üzerinde olanlar, olayın meydana gelmesinde kastı, ihmali, kusuru bulunduğu anlaşılanlardan kusur oranlarının belirlenmesi gerekenler ile Kuruma bildirimi olmayan, bildirimi olmakla birlikte ihbar veya şikayette belirtilen bilgilerle uygunluk göstermeyenler ve ünitede kurulan komisyon tarafından somut belge veya bilgilere istinaden yapılan inceleme sonucunda karar verilemeyenler ile tespiti yapılan meslekte kazanma gücü kayıp oranına itiraz edilen sigorta olayları haricinde soruşturma talebinde bulunulmayacaktır.

Grup başkanlıkları, kurum için hazırlanan basın bültenleri ile ulusal veya yerel basında yer alıp kamuoyuna yansımış iş kazası veya meslek hastalıkları olayları hakkında res'en inceleme başlatacaklardır.

Özellikle ihale konusu işler ve inşaat işyerleri işverenlerinin kanuni adresleri ile işyeri adreslerinin farklı olduğu durumlarla karşılaşılabilmektedir. İşveren adresi ile iş kazası olayının meydana geldiği işyeri adresinin farklı illerde olduğu durumlarda, denetim istem yazıları iş kazası olayının meydana geldiği ilin bağlı olduğu grup başkanlığına intikal ettirilecektir. Denetime, işyerinin bulunduğu ilde başlanılacaktır. İş kazası olayının, geçici mahiyetteki işyerinin bulunduğu il sınırları dışında gerçekleşmiş olduğunun denetim istem yazısı ve eklerinden tespit edilmesi, işveren ve sigortalı ile işyeri adreslerinin farklı illerde bulunması ve geçici mahiyetteki işyerinin faaliyetine son verdiğinin anlaşılması hallerinin birlikte bulunması durumunda, denetime işverenin adresinin bulunduğu ilde başlanılacaktır.

Grup Başkanlıklarına intikal eden denetim taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda;

a) Yukarıda belirtilen hususlara ve genelgedeki açıklamalara uygun olmayan, diğer bir ifade ile yazışmalar sonucunda temin edilecek bilgi ve belgelere göre yapılması gereken değerlendirmeler yapılmadan bulunulan soruşturma talepleri işleme alınmayıp, yapacakları çalışmalar ile temin edilen bilgilerin değerlendirilmesinde yol gösterici olmak suretiyle zaman ve emek kaybının önlenmesi bakımından, gerekli açıklamaları içeren yazılar ekinde yeniden değerlendirilmek üzere,

b) Ölüm, maluliyet veya uzuv kaybıyla sonuçlananlar ile soruşturulması gerektiğine karar verilen diğer bütün iş kazası veya meslek hastalıkları olaylarına ilişkin denetim talepleri ekine, talebe konu olayla ilgili gerektiğinde işveren, sigortalı, kamu kurum ve kuruluşları ile adli

makamlarla yazışma yapılması suretiyle, temin edilecek bütün belgelerin konulmadığı anlaşılanlar,

c) 2014/16 sayılı genelge gereğince yapılan değerlendirmeye istinaden soruşturma yapılmasına gerek duyulmadığına karar verilen olaylarla ilgili olarak; sigortalı, hak sahipleri veya bunların yasal vekillerince ya da açılan davalar sebebiyle mahkemelerce iş kazası raporu talepleri dolayısıyla ünitelerden gelen soruşturma istemlerinin, "Kurumumuzca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirmelerde, soruşturulmasının gerekmediği sonucuna varılması sebebiyle, tanzim olunmuş rapor bulunmadığından gönderilmesinin mümkün olmadığı" şeklinde cevap verilmesi gerektiği belirtilmek suretiyle,

İşveren tarafından iş kazası bildirimi bulunmamakla birlikte, sigortalı olduğundan bahisle talepte bulunanın yazılı dilekçesi ve ekindeki belgelerin tetkikinden, iş kazası olduğu sonucuna varılamayan durumlarda; doğrudan soruşturma talebinde bulunma yerine, yazışma ile işveren ve ilgili yerlerden bilgi istenilmesini müteakiben elde edilen bütün bilgilerin değerlendirilmesiyle, gerekli olduğuna karar verilmesi halinde, gerekçeleri de belirtilmek suretiyle talepte bulunulmasının gerektiği belirtilerek,

İlgili üniteye iade edilecektir.

10. Müfettişlerce Yapılacak Çalışmalarda Dikkat Edilecek Hususlar:

10.1. Görev Emri ve Eki Belgeler Üzerinde Yapılacak İlk İnceleme:

İş kazası veya meslek hastalığı soruşturması yapmak üzere kendisine görev emri tevdi edilen müfettiş öncelikle, görev emri ve ekindeki belgeleri inceleyecektir. İnceleme sonucunda, Grup Başkanlıklarımızca yeniden değerlendirilmek üzere soruşturma talebinde bulunan üniteye iadesi gerektiğinin anlaşılması halinde, söz konusu görev emri, gerekli açıklamalarla birlikte yazılı olarak ilgili Grup Başkanlığına iletilecek ve verilecek talimata göre hareket edilecektir.

10.2. Görev Emri Kapsamında Yapılacak Ön Araştırma:

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası "Bakanlık iş müfettişlerinin rapor ve tutanaklarında gerekli bilgilerin yer alması veya yargı kararının bulunması durumlarında, ünitelerce tekrar inceleme talep edilmez." hükmünü amirdir.

Ünitelerin, iş kazası veya meslek hastalığı ile ilgili denetim talebinde bulunmadan önce, söz konusu sigorta olayları hakkında, Yönetmeliğin anılan maddesinde belirtilen Bakanlık iş müfettişi raporunun veya yargı kararının bulunup bulunmadığını araştırma görevi bulunmaktadır. Ancak ünitelerce yapılan bu türde bir araştırmada, olayla ilgili düzenlenmiş Bakanlık iş müfettişi raporu veya verilmiş yargı kararı bulunmamakla birlikte; denetim talebinde bulunulan tarih ile olayla ilgili soruşturmaya başlanılan tarih arasında geçecek zaman diliminde belirtilen iş müfettişi raporu düzenlenmiş olması veya yargı kararının verilmiş olması mümkündür.

Bu durumda, denetim gerekçesine istinaden müfettişçe yapılacak ön araştırmada (olayla ilgili adli makamlardan bilgi ve belge temini gibi), görev emrine konu sigorta olayı hakkında kusur oranı da dâhil gerekli bilgileri ihtiva eden Bakanlık iş müfettişi raporu ile verilmiş yargı kararının bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, denetim gerekçesi söz konusu bilgi veya belgeleri içerecek biçimde yazılı olarak ilgili üniteye intikal ettirilmek üzere Grup Başkanlığına iade edilecektir.

10.3. Soruşturulan Olayda Zarar Gören Diğer Sigortalılar:

İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak ünitelerde her kazalı adına bir dosya oluşturulmakta olup incelenmesi gereken olaylarla ilişkin ayrı ayrı denetim talebinde bulunulmaktadır. Birden fazla sigortalının maruz kaldığı sigorta olayları ile ilgili olarak, denetim istem yazılarında tüm kişilerin isimlerine yer verilmemiş olsa bile durumun, inceleme esnasında Müfettiş tarafından tespit edilmesi halinde emek ve zaman kaybının önlenmesi, olaya ilişkin önerilerde bütünsellik sağlanması bakımından inceleme tüm kazalıları kapsayacak şekilde yapılacaktır. Diğer sigortalıların denetime dahil edilmesinde, 2014/16 sayılı genelgede denetim istenmesi için belirtilen kriterler göz önünde bulundurulur.

Denetime dahil edilecek kişilerle ilgili olarak, ünitelerce denetim talebinde bulunulup bulunulmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Söz konusu kişilere ilişkin üniteler tarafından herhangi bir denetim talebinde bulunulmaması halinde, kazaya maruz kalan tüm kişiler açısından inceleme ek bir görevlendirme aranmaksızın aynı müfettiş tarafından yapılacak ve tek rapor düzenlenecektir. Aynı olaya ilişkin birden fazla denetim talebi bulunduğunun anlaşılması halinde ise, var olan denetim taleplerinin birleştirilmesi hususu ilgili grup başkanlığına iletilecek ve durum grup başkanlığınca değerlendirilecektir.

EK

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ İTİBARİYLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER

SIRA NO	6331 SAYILI KANUNA GÖRE YAYIMLANAN YÖNETMELİK ADI	YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI	4857 SAYILI KANUNA GÖRE YAYIMLANAN YÖNETMELİK ADI	YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI
1	İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik	29/12/2012 – 28512	İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik	27/11/2010 – 27768
2	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği	29/12/2012 – 28512	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği	27/11/2010 – 27768
3	İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	29/12/2012 – 28512	İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik	27/11/2010 – 27768
4	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik	18/01/2013 – 28532	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik	07/04/2004 – 25426
5	Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	25/01/2013 – 28539	Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	26/12/2003 – 25328
6	Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği	05/02/2013 – 28550	-	-
7	İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik	30/03/2013 – 28603	İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik	05/03/2004 – 25393
8	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	16/04/2013 – 28620	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	23/12/2003 – 25325
9	Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	15/05/2013 – 28648	Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	07/04/2004 – 25426
10	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	25/04/2013 – 28628	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	11/02/2004 – 25370
11	Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik	30/04/2013 – 28633	Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik	26/12/2003 – 25328
12	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	15/06/2013 – 28678	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	10/06/2004 – 25488
13	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	18/06/2013 – 28681	-	-

EK

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ İTİBARİYLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER

14	Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik	02/07/2013 – 28695	Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik	11/02/2004 – 25370
15	Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik	13/07/2013 – 28706	-	-
16	Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik	16/07/2013 – 28709	Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik	15/04/2004 – 25434
17	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	17/07/2013 – 28710	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/02/2004 – 25369
18	İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik	20/07/2013 – 28713	İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik	27/11/2010 – 27768
19	Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği	24/07/2013 – 28717	Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği	11/02/2004 – 25370
20	Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik	24/07/2013 – 28717	Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik	09/08/2004 – 25548
21	Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik	28/07/2013 – 28721	Gürültü Yönetmeliği	23/12/2003 – 25325
22	Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	06/08/2013 – 28730	Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	26/12/2003 – 25328
23	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	12/08/2013 – 28733	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	26/12/2003 – 25328
24	Askeri İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftiş ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik	16/08/2013 – 28737	Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi ve Teftişi Hakkında Yönetmelik	01/08/2004 – 25540
25	Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik	16/08/2013 – 28737	Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik	14/07/2004 – 25522

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ İTİBARİYLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER

26	Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	20/08/2013 – 28741	Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	27/11/2004 – 25653
27	İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik	20/08/2013 – 28741	-	-
28	Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik	22/08/2013 – 28743	Titreşim Yönetmeliği	23/12/2003 – 25325
29	Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik	23/08/2013 – 28744	Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik	15/05/2004 – 25463
30	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği	11/09/2013 – 28762	Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği	23/12/2003 – 25325
31	Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği	19/09/2013 – 28770	Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik	11/03/1997 – 22930
			Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik	13/04/1997 – 22963
			Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotifleri Kullanılması Hakkında Yönetmelik	25/08/1997 – 23002
			Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	21/02/2004 – 25380
			Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	22/02/2004 – 25381
32	Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği	05/10/2013 – 28786	Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği	23/12/2003 – 25325
33	Tozla Mücadele Yönetmeliği	05/11/2013 – 28812	Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik	14/9/1990 – 20635
34	Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik	30/12/2013 – 28867	Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik	18/8/2010 – 27676

EK

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ İTİBARİYLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER

SIRA NO	6331 SAYILI KANUNA GÖRE YAYIMLANAN TEBLİĞ ADI	YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI	4857 SAYILI KANUNA GÖRE YAYIMLANAN TEBLİĞ ADI	YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI
1	İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği	26/12/2012-28509	İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği	25/11/2009 – 27417
2	İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ	29/08/2013-28750	-	-
3	Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ	29/06/2013-28692	-	-
4	Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ	15/08/2013-28736	-	-